

الجمهورية التونسية

LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
paraît
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
42, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Econome

قوانين وتدابير



TARIFS

	EDITION originale		EDITION originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie.....				
Algérie.....	2.800	1.600	3.400	1.900
Maroc.....				
France.....	3.300	1.850	3.900	2.150
Etranger.....	4.500	2.550	5.100	2.850
Prix du Numéro..	35		45	

Prix des Annonces

La ligne..... 100 francs

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET REGLEMENTS

(Traduction française)

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

LOIS

	Pages
LOI N° 58-90 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie.....	914
LOI N° 58-91 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), portant transformation de quatre écoles privées en écoles publiques.....	918
LOI N° 58-92 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), modifiant l'article 8 du Code de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne.....	919
LOI N° 58-93 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), portant création d'un Tribunal de Première Instance à Souk El Arba.....	919
LOI N° 58-94 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), modifiant le décret du 3 août 1956 (25 doul hidja 1375), instituant les sessions criminelles.....	919
LOI N° 58-95 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), modifiant la loi n° 57-42 du 27 septembre 1957 (2 rabia I 1377), portant création de justices cantonales dépendant des Tribunaux de Première Instance.....	919
LOI N° 58-97 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), interdisant provisoirement l'installation de nouveaux médecins dans certaines villes.....	920
LOI N° 58-98 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), relative à la taxe à la production applicable aux animaux de boucherie de la race caprine.....	920

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

DECRET N° 58-231 du 24 septembre 1958 (10 rabia I 1378), relatif au régime des indemnités pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels des administrations et établissements publics de l'Etat.....	920
--	-----

Pages

DECRET N° 58-232 du 24 septembre 1958 (10 rabia I 1378), fixant le taux de l'indemnité annuelle pour heures supplémentaires attribuée aux personnels enseignants.....	921
ARRETE du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 24 septembre 1958 (10 rabia I 1378), fixant le taux des frais de mission.....	921
ARRETE du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 24 septembre 1958 (10 rabia I 1378), fixant le taux de l'indemnité de déplacement.....	922
DESIGNATION des membres du Conseil d'Administration à l'Office de la mise en valeur de la Vallée de la Medjerda (Rectificatif).....	922
SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES ETRANGERES	
DECRET mettant fin à la mission d'un Ambassadeur.....	922
NOMINATION d'un Chef de Service.....	922
HONORARIAT d'un Consul.....	922
SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE	
NOMINATION d'un Chef de Service.....	922
SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE ET AUX AFFAIRES SOCIALES	
ARRETE du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), reportant la date du concours ouvert pour le recrutement de six administrateurs des Hôpitaux....	923
TABEAU complémentaire d'avancement.....	923

PARTIE NON OFFICIELLE

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

AVIS d'ouverture des opérations de recensement dans la commune de Tunis.....	923
--	-----

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

AVIS aux importateurs.....	923
----------------------------	-----

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE

BREVETS d'invention.....	923
--------------------------	-----

PARTIE OFFICIELLE

LOIS

Loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et aux Finances,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — La présente loi a pour objet de fixer les statuts de la Banque Centrale de Tunisie.

TITRE I

STRUCTURE ET ORGANISATION
DE LA BANQUE CENTRALE

CHAPITRE I. — Dispositions générales

ART. 2. — La Banque Centrale de Tunisie, dénommée ci-après « La Banque Centrale » est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

ART. 3. — La Banque Centrale est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Elle est régie par les dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les lois et les statuts qui lui sont propres. Elle n'est pas soumise aux lois et règlements concernant la comptabilité publique de l'Etat.

ART. 4. — 1. — La Banque Centrale est autorisée à user des armoiries de la République assorties de sa raison sociale.

2. — Le siège de la Banque Centrale est à Tunis.

3. — La Banque Centrale établit en Tunisie des comptoirs dans toutes les localités où elle le juge utile.

4. — La Banque Centrale peut avoir des correspondants et des représentants dans les localités ou les pays où elle le juge nécessaire.

ART. 5. — La dissolution de la Banque Centrale ne peut être prononcée que par une loi qui règlera les modalités de la liquidation.

ART. 6. — Le capital de la Banque Centrale est constitué par une dotation entièrement souscrite par l'Etat et dont le montant est fixé par la loi.

2. — Le capital de la Banque Centrale peut toutefois être augmenté par incorporation de réserves sur délibération du Conseil d'Administration approuvée par décret.

CHAPITRE II. — Direction, Administration et Surveillance
de la Banque Centrale

ART. 7. — La direction, l'administration et la surveillance de la Banque Centrale sont assurées respectivement par un Gouverneur, un Conseil d'Administration dénommé ci-après le « Conseil » et un Censeur.

Section I. — Du Gouverneur

ART. 8. — 1. — La direction des Affaires de la Banque Centrale est exercée par un Gouverneur nommé par décret du Président de la République.

2. — Le Gouverneur est consulté par le Gouvernement chaque fois que celui-ci délibère sur des questions intéressant la monnaie ou le crédit ou pouvant avoir des répercussions sur la situation monétaire.

3. — Le Gouverneur prête serment entre les mains du Président de la République de bien et fidèlement diriger les affaires de la Banque Centrale conformément aux lois et statuts.

ART. 9. — 1. — Le Gouverneur est nommé pour six ans.

2. — Le mandat du Gouverneur peut être renouvelé une ou plusieurs fois.

3. — La fonction de Gouverneur est incompatible avec tout mandat législatif et toute charge gouvernementale.

4. — Le Gouverneur ne peut être relevé de ses fonctions que par décret du Président de la République.

ART. 10. — 1. — Le traitement du Gouverneur est fixé par décret du Président de la République. Il est à la charge de la Banque Centrale.

2. — Le Gouverneur qui cesse ses fonctions continue à recevoir son traitement pendant trois ans.

3. — Si une fonction publique lui est confiée au cours de cette période, un arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence précise les conditions dans lesquelles les émoluments que comporte la dite fonction se cumulent avec la rémunération visée ci-dessus.

4. — Il lui est en outre interdit, pendant le même délai, de prêter son concours à des entreprises privées et de recevoir d'elles des rémunérations pour conseil ou travail, sauf autorisation du Secrétaire d'Etat à la Présidence qui détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de son traitement continue à lui être versée.

ART. 11. — 1. — Pendant la durée de ses fonctions, il est interdit au Gouverneur de prendre ou de recevoir une participation ou quelque intérêt que ce soit dans toute entreprise privée.

2. — Aucun engagement revêtu de la signature du Gouverneur ne peut être admis dans le portefeuille de la Banque Centrale.

ART. 12. — 1. — Le Gouverneur fait appliquer les lois relatives à la Banque Centrale et les délibérations du Conseil.

2. — Il convoque et préside les réunions du Conseil : nulle délibération ne peut être exécutée si elle n'est revêtue de sa signature.

3. — Il signe seul, au nom de la Banque Centrale, tous traités et conventions, les comptes rendus d'exercice, les bilans et les comptes de profits et pertes de la Banque Centrale.

4. — Il exerce toutes actions judiciaires, prend toutes mesures d'exécution et toutes mesures conservatoires qu'il juge utiles.

5. — Il fait procéder à toutes acquisitions immobilières et mobilières approuvées par le Conseil dans les conditions prévues aux articles 26, alinéa 10, 52 et 53.

6. — Il organise les services de la Banque Centrale et en définit les tâches.

7. — Il établit, en accord avec le Conseil, le statut du personnel. Il recrute, nomme à leur poste et fait avancer en grade, tant au siège social que dans les comptoirs, les agents de la Banque Centrale.

ART. 13. — Le Gouverneur représente la Banque Centrale auprès des Pouvoirs Publics, des autres Banques Centrales, des organismes financiers internationaux, et, d'une façon générale, auprès des tiers.

ART. 14. — 1. — Le Gouverneur est assisté d'un Directeur Général, placé sous son autorité immédiate et chargé de veiller en permanence à la bonne marche de tous les services de la Banque Centrale.

2. — En cas d'absence ou d'empêchement du Gouverneur, un décret du Président de la République, pris sur proposition du Gouverneur, désigne, parmi les membres du Conseil, la personne chargée d'exercer les attributions dévolues au Gouverneur par les statuts de la Banque Centrale.

ART. 15. — 1. — Le Directeur Général est nommé par décret du Président de la République sur proposition du Gouverneur.

2. — Le Directeur Général est soumis aux dispositions du statut du personnel de la Banque Centrale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les statuts de la Banque Centrale.

ART. 16. — 1. — Le Directeur Général ne peut être relevé de ses fonctions que sur la proposition du Gouverneur et par décret du Président de la République.

2. — Les dispositions de l'article 10, alinéa 2, 3 et 4, sont applicables au Directeur Général qui cesse ses fonctions.

ART. 17. — 1. — Le Conseil détermine les conditions dans lesquelles le Gouverneur et le Directeur Général reçoivent une indemnité de représentation et le remboursement de leurs frais exceptionnels.

2. — La Banque Centrale pourvoit aux frais de logement, ameublement et autres accessoires du Gouverneur et du Directeur Général.

ART. 18. — 1. — Le Gouverneur peut donner délégation de signature à des agents de la Banque Centrale.

2. — Il peut constituer des mandataires spéciaux appartenant ou non aux cadres de la Banque Centrale, pour une durée limitée ou pour des affaires déterminées.

3. — Il peut s'assurer la collaboration de conseillers techniques n'appartenant pas aux cadres de la Banque Centrale.

Section II. — Du Conseil

ART. 19. — Le Conseil est composé :

— Du Gouverneur, Président;

— Du Directeur Général;

— et de huit Conseillers nommés par décret du Président de la République;

— quatre choisis en raison des hautes fonctions qu'ils exercent soit dans les administrations économiques et financières de l'Etat, soit dans les organismes publics ou semi-publics spécialisés en matière de crédit ou participant au développement économique du pays;

— quatre choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d'agriculture, de commerce ou d'industrie.

ART. 20. — 1. — Les Conseillers sont nommés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé une ou plusieurs fois.

2. — Ils ne peuvent être relevés de leur fonction que par décret du Président de la République.

3. — Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont indépendants des services, associations, syndicats ou organismes auxquels ils peuvent appartenir et ne peuvent subir aucun préjudice de carrière ou autre, en raison des opinions ou avis qu'ils sont amenés à émettre.

4. — Le mandat de conseiller est incompatible avec le mandat législatif et la qualité de membre du Gouvernement.

ART. 21. — Le mandat de conseiller est gratuit. Les Conseillers sont toutefois remboursés, dans les conditions fixées par le Conseil, des frais inhérents à l'exercice de leur charge.

ART. 22. — Les membres du Conseil doivent posséder la nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans, jouir de leurs droits civils et politiques et n'avoir subi aucune peine afflictive ou infamante.

ART. 23. — 1. — Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi et hors les cas où ils sont appelés à témoigner en justice, les membres du Conseil ne peuvent se livrer à aucune divulgation des faits dont ils ont connaissance, directement ou indirectement, en raison de leurs fonctions.

2. — La même obligation est imposée à toutes personnes auxquelles le Conseil a recours à un titre quelconque en vue de l'exercice de sa mission.

3. — Les infractions à ces dispositions sont sanctionnées par les peines prévues par la législation pénale en vigueur.

ART. 24. — 1. — Le Conseil se réunit au moins une fois tous les mois, sur convocation du Gouverneur.

2. — Tout Conseiller a le droit de demander la convocation du Conseil. Celui-ci doit être obligatoirement réuni par le Gouverneur si trois Conseillers au moins en font la demande.

3. — Le Conseil ne peut se réunir sans la présence du Gouverneur ou du Directeur Général et sans que les Conseillers et le Censeur aient été régulièrement convoqués.

4. — Aucune résolution ne peut être valablement délibérée sans la présence d'au moins quatre Conseillers.

5. — Les Conseillers ne peuvent se faire représenter aux réunions du Conseil.

ART. 25. — Le Conseil dispose des pouvoirs les plus étendus pour l'administration de la Banque Centrale dans la limite des présents statuts.

2. — Il lui est rendu compte de toutes les affaires de la Banque Centrale.

ART. 26. — 1. — Le Conseil délibère sur l'organisation générale de la Banque Centrale et sur l'établissement et la suppression de tout comptoir.

2. — Il arrête les règlements intérieurs de la Banque Centrale et les modalités d'exécution des opérations autorisées par les statuts de la Banque Centrale ou par la loi.

3. — Il approuve le statut du personnel et le régime de rémunération des agents de la Banque Centrale.

4. — Il délibère à l'initiative du Gouverneur sur tous traités et conventions.

5. — Il décide de la création et de l'émission ainsi que du retrait ou de l'échange des billets et monnaies de la Banque Centrale sous réserve des dispositions de l'article 27, alinéa 3 ci-dessous.

6. — Il détermine les caractéristiques de chaque catégorie de billets et monnaies, ainsi que les signatures dont les billets doivent être revêtus.

7. — Il fixe, en fonction de la conjoncture économique et monétaire et des charges d'exploitations, les taux des intérêts et commissions perçus à l'occasion des opérations de la Banque Centrale.

8. — Il peut constituer, à titre permanent ou temporaire, des comités consultatifs chargés, soit d'examiner la qualité des signatures figurant sur les effets présentés au réescompte, soit d'étudier toutes questions relatives à l'organisation et aux conditions du crédit; il définit la compétence, la composition et les règles de fonctionnement de ces comités.

9. — Il donne son avis sur les conditions d'émission par le Trésor de tous emprunts à court, moyen et long terme.

10. — Il statue sur les acquisitions et aliénations d'immeubles ainsi que sur l'opportunité des actions judiciaires à engager par le Gouverneur au nom de la Banque Centrale et sur tout compromis ou transaction. Il place les fonds propres de la Banque Centrale conformément aux dispositions de l'article 53.

11. — Il arrête chaque année le budget de la Banque Centrale et, en cours d'exercice, les modifications jugées nécessaires.

12. — Il détermine les conditions et la forme dans lesquelles la Banque Centrale établit et arrête ses comptes.

13. — Il approuve le projet de compte rendu annuel des opérations de la Banque Centrale qu'en son nom le Gouverneur adresse au Président de la République.

ART. 27. — 1. — Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

2. — Deux tiers des voix sont toutefois nécessaires pour les décisions concernant :

a) La création, l'émission, le retrait ou l'échange des billets ou monnaies;

b) L'affectation des bénéfices.

3. — Toute délibération ayant pour objet la création, l'émission, le retrait ou l'échange de billets ou de monnaies doit être approuvée par décret.

ART. 28. — 1. — Il est établi un procès-verbal de chaque séance du Conseil.

2. — Ce procès-verbal est signé par le Gouverneur et par le Censeur et transcrit sur le registre des délibérations du Conseil.

Section III. — Du Censeur

ART. 29. — 1. — La surveillance de la Banque Centrale est exercée par un Censeur nommé par décret du Président de la République pris sur proposition du Secrétaire d'Etat aux Finances.

2. — Il est obligatoirement choisi parmi les fonctionnaires de l'Administration Centrale des Finances ayant au moins rang de Chef de Service.

3. — Il est mis fin au mandat du Censeur par décret du Président de la République pris sur la proposition du Secrétaire d'Etat aux Finances.

4. — Un Censeur suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour exercer les fonctions du Censeur chaque fois que celui-ci est absent ou empêché.

5. — Le Censeur en exercice perçoit une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil et il est couvert de ses frais éventuels de déplacement et de séjour.

ART. 30. — 1. — Le Censeur exerce une surveillance générale sur tous les services et sur toutes les opérations de la Banque Centrale.

2. — Il peut contrôler les caisses, les registres et les portefeuilles de la Banque Centrale toutes les fois qu'il le juge nécessaire. Il peut se faire aider à cet effet soit par des agents de la Banque Centrale, soit par des fonctionnaires de l'Administration des Finances.

ART. 31. — 1. — Le Censeur assiste aux séances du Conseil avec voix consultative.

2. — Il peut faire au Conseil toutes propositions et suggestions qu'il juge utiles. Si ces propositions ne sont pas adoptées, il peut en requérir la transcription sur le registre des délibérations. Il en informe le Secrétaire d'Etat aux Finances.

ART. 32. — 1. — Le Censeur informe périodiquement le Conseil des contrôles qu'il a exercés

2. — Après la clôture de chaque exercice, il rend compte au Secrétaire d'Etat aux Finances de l'accomplissement de sa mission par un rapport dont copie est communiqué au Gouverneur.

TITRE II

ATTRIBUTIONS DE LA BANQUE CENTRALE

ART. 33. — La Banque Centrale a pour mission générale d'exercer le contrôle de la circulation monétaire et de la distribution du crédit.

ART. 34. — 1. — La Banque Centrale prête son appui à la politique économique de l'Etat.

2. — Elle peut proposer au Gouvernement toute mesure qui, de l'avis du Gouverneur ou du Conseil, est de nature à exercer une action favorable sur la balance des comptes, le mouvement des prix, la situation des finances publiques et, d'une manière générale, le développement de l'économie nationale.

3. — Elle informe le Président de la République de tout fait qui, de l'avis du Gouverneur ou du Conseil, peut porter atteinte à la stabilité monétaire.

4. — Elle peut demander aux établissements bancaires de lui fournir toutes statistiques et informations qu'elle juge utiles pour connaître l'évolution du crédit et de la conjoncture économique. Elle est chargée notamment d'assurer à son siège la centralisation des risques bancaires.

CHAPITRE I. — Privilège d'émission

ART. 35. — La Banque Centrale exerce, pour le compte de l'Etat, le privilège exclusif d'émettre sur le territoire de la République des billets de banque au porteur et des pièces de monnaies métalliques.

ART. 36. — 1. — Les billets et monnaies émis par la Banque Centrale ont seuls cours légal à l'exclusion de tous autres billets et monnaies.

2. — Les billets émis par la Banque Centrale ont un pouvoir libératoire illimité.

3. — Le pouvoir libératoire des monnaies métalliques émises par la Banque Centrale est fixé par la loi. Elles sont toutefois reçues sans limitation par la Banque Centrale et par les caisses publiques.

ART. 37. — 1. — La création et l'émission des billets et monnaies de la Banque Centrale ainsi que leur retrait ou leur échange s'effectuent dans les conditions déterminées par les articles 26, alinéas 5 et 6 et 27, alinéas 2 a) et 3.

2. — Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque Centrale à l'occasion de la perte ou du vol de billets.

3. — Le remboursement d'un billet mutilé ou détérioré est accordé lorsque la coupure comporte la totalité des indices et

signes reconnaissables. Dans les autres cas, le remboursement total ou partiel relève de l'appréciation de la Banque Centrale.

4. — Le remboursement d'une pièce de monnaie dont l'identification est devenue impossible ou qui a fait l'objet d'altérations ou de mutilations quelconques, n'est accordé que s'il est prouvé, à la satisfaction de la Banque Centrale, que les mutilations ou les altérations en cause sont le résultat d'un accident ou d'un cas de force majeure.

5. — En cas de retrait de la circulation d'une ou plusieurs catégories de billets ou monnaies, les billets et pièces de monnaies qui n'auront pas été présentés à la Banque Centrale dans les délais fixés perdent leur pouvoir libératoire et leur contre-valeur est versée au Trésor.

ART. 38. — La contrefaçon, la falsification des billets et monnaies de la Banque Centrale, l'introduction des billets et monnaies contrefaits ou falsifiés sur le territoire de la République, l'usage, la vente, le colportage et la distribution de ces billets et monnaies sont sanctionnés par les dispositions pénales en vigueur.

CHAPITRE II. — Opérations génératrices de l'émission

ART. 39. — 1. — Les opérations de la Banque Centrale génératrice de l'émission comprennent :

- a) les opérations sur or et sur devises étrangères;
- b) les opérations de crédit;
- c) l'achat et la vente d'effets sur le marché monétaire;
- d) les concours accordés au Trésor.

2. — La Banque Centrale ne peut, en aucun cas, faire ou entreprendre d'autres opérations que celles qui lui sont permises par la loi et par ses statuts.

Section I. — Des opérations sur or et sur devises

ART. 40. — 1. — La Banque Centrale peut acheter et vendre de l'or.

2. — Elle peut acheter et vendre les instruments de paiement libellés en monnaies étrangères et les avoirs en monnaies étrangères. Elle assure la gestion des dits avoirs et leur placement en effets à court terme.

3. — Elle peut contracter des emprunts à court terme auprès des banques des autres pays et accorder à celles-ci des prêts à court terme.

Section II. — Des Opérations de crédit

ART. 41. — La Banque Centrale peut réescompter ou prendre en pension aux banques les effets représentant des transactions commerciales et obliger trois personnes physiques ou morales notoirement solvables.

2. — L'échéance de ces effets ne doit pas excéder trois mois. Cette échéance peut toutefois être à six mois dans la limite des règles d'usage fixées par le Conseil.

ART. 42. — 1. — La Banque Centrale peut réescompter aux banques, après accord préalable, les effets de financement revêtus d'au moins deux signatures notoirement solvables et créés en représentation de crédits de campagne consentis par les banques.

2. — Ces effets doivent être libellés à échéance maximum de trois mois. Ils sont renouvelables, sans que la durée totale du concours de la Banque Centrale puisse excéder neuf mois.

ART. 43. — 1. — La Banque Centrale peut réescompter à toute banque ou tout organisme spécialement agréé par le Secrétaire d'Etat aux Finances, sur proposition de la Banque Centrale, pour traiter des opérations de crédit à moyen terme, des effets représentatifs de crédits à moyen terme, stipulés à trois mois d'échéance et renouvelables pour une durée maximum de cinq ans.

2. — Les effets doivent remplir les conditions suivantes :

- a) comporter, en dehors de la signature du cédant, deux signatures de personnes notoirement solvables, dont l'une peut être remplacée par la garantie de l'Etat,
- b) avoir l'un des objets suivants :
 - développement des moyens de production,
 - financement de certaines exportations,
 - construction d'immeubles d'habitation;

c) avoir reçu l'accord préalable de la Banque Centrale, qui peut le subordonner à l'octroi de la garantie inconditionnelle de l'Etat.

ART. 44. — Le Conseil fixe périodiquement le montant global maximum des accords préalables qui peuvent être donnés pour le réescompte d'effets représentatifs de crédits à moyen terme.

ART. 45. — 1. — La Banque Centrale peut consentir aux banques des avances sur valeurs mobilières autres que les effets publics à condition qu'elles fassent l'objet d'une cotation sur un marché officiel, ainsi que des avances sur matière d'or et sur devises étrangères.

2. — Le Conseil arrête la liste des valeurs mobilières, matières d'or ou devises étrangères admises en garantie et fixe les quotités des avances.

3. — Les avances sont stipulées à échéance maximum de six mois, elles sont renouvelables sans que, par l'effet des renouvellements, la durée totale d'une avance puisse excéder neuf mois.

4. — L'emprunteur souscrit envers la Banque Centrale l'engagement de rembourser à l'échéance le montant du crédit qui lui a été consenti; cet engagement doit stipuler l'obligation pour l'emprunteur de couvrir la Banque Centrale de la fraction du crédit correspondant à la dépréciation qui affecte la valeur de la garantie toutes les fois que cette dépréciation atteint 10 %. Faute par l'emprunteur de satisfaire à cet engagement, le montant du crédit devient de plein droit et immédiatement exigible.

ART. 46. — La Banque Centrale peut consentir les opérations suivantes sur effets publics émis ou garantis par l'Etat :

a) escompter ou réescompter les effets ayant moins de trois mois à courir, sauf au Trésor et aux collectivités publiques;

b) prendre en pension aux banques les mêmes effets;

c) accorder, à concurrence des quotités et pour la durée fixées par le Conseil, des avances sur les effets publics dont la liste est arrêtée par ce dernier. L'emprunteur souscrit envers la Banque Centrale l'engagement prévu à l'article 45, alinéa 4.

Section III. — De l'intervention de la Banque Centrale sur le marché monétaire

ART. 47. — 1. — En vue d'agir sur le volume du crédit et de régulariser le marché monétaire, la Banque Centrale peut acheter aux banques les effets publics négociables à court terme ayant moins de six mois à courir et les effets privés admissibles au réescompte. Elle peut revendre sans endos les effets précédemment acquis.

2. — En aucun cas, ces opérations ne peuvent être traitées au profit du Trésor ou des collectivités émettrices.

ART. 48. — Le montant total des opérations sur effets publics réalisées conformément aux articles 46 et 47 ne peut dépasser 10 % des recettes ordinaires de l'Etat constatées au cours de l'année budgétaire écoulée.

Section IV. — Des concours accordés au Trésor

ART. 49. — La Banque Centrale peut escompter ou prendre en pension les traites et obligations cautionnées souscrites à l'ordre des comptables du Trésor dans les conditions fixées par le Secrétaire d'Etat aux Finances et venant à échéance dans un délai maximum de trois mois.

ART. 50. — En vue de permettre le fonctionnement régulier de la Trésorerie de l'Etat et l'exécution normale des dépenses publiques, la Banque Centrale peut, dans la limite d'un montant maximum égal à 5 % des recettes ordinaires de l'Etat constatées au cours de l'année budgétaire écoulée, consentir au Trésor des découverts en compte courant dont la durée totale ne peut excéder 240 jours, consécutifs ou non, au cours d'une année de calendrier.

2. — La Banque Centrale perçoit au titre des découverts susvisés une commission de gestion dont le taux et les modalités sont fixés en accord avec le Secrétaire d'Etat aux Finances.

CHAPITRE III. — Opérations diverses

ART. 51. — La Banque Centrale peut recevoir en compte sans intérêt les sommes versées par les banques, les autres organismes habilités à faire des opérations de crédit et les personnes physiques ou morales agréées par le Conseil.

2. — La Banque Centrale paye les dispositions sur ces comptes et les engagements pris à ses guichets jusqu'à concurrence des soldes disponibles.

ART. 52. — 1. — La Banque Centrale peut acquérir, vendre ou échanger des immeubles suivant les besoins de l'exploitation.

2. — Les dépenses correspondantes ne peuvent être imputées que sur ses fonds propres.

3. — Pour se couvrir de ses créances douteuses ou en souffrance, la Banque Centrale peut :

— prendre toutes garanties, notamment sous forme de nantissement ou d'hypothèque;

— acquérir à l'amiable ou sur vente forcée tous biens mobiliers ou immobiliers. Les immeubles et les biens ainsi acquis doivent être aliénés dans le délai de deux ans, à moins qu'ils ne soient utilisés pour les besoins de l'exploitation.

ART. 53. — Le Conseil peut placer les fonds propres de la Banque Centrale, représentés par ses comptes de capital, de réserves et d'amortissement :

— soit en immeubles conformément aux dispositions de l'article 52, alinéas 1 et 2;

— soit, après autorisation du Secrétaire d'Etat aux Finances, en titres émis par les organismes financiers ou entreprises économiques régis par des dispositions légales particulières ou placés sous le contrôle de l'Etat, sans que le total des placements ainsi opérés puisse excéder 25 % des dits fonds propres.

— soit en titres à court, moyen ou long terme, émis ou garantis par l'Etat, ou en autres valeurs mobilières régulièrement cotées sur un marché officiel.

CHAPITRE IV. — Autres attributions

ART. 54. — La Banque Centrale crée des Chambres de Compensation sur les places où le Conseil le juge nécessaire; elle préside à leur fonctionnement.

ART. 55. — 1. — La Banque Centrale est l'agent financier du Gouvernement pour toutes ses opérations de caisse, de banque et de crédit.

2. — Tant à son siège que dans ses comptoirs, elle assure sans frais la tenue du compte courant du Trésor et exécute gratuitement toutes opérations ordonnées au débit ou au crédit de ce compte.

3. — Le solde créditeur du compte courant du Trésor n'est pas productif d'intérêt.

4. — La Banque Centrale assure gratuitement :

— la garde et la gestion des valeurs mobilières appartenant à l'Etat;

— le placement dans le public des emprunts émis ou garantis par l'Etat;

— le paiement, concurremment avec les caisses publiques, des coupons des titres émis ou garantis par l'Etat.

ART. 56. — La Banque Centrale peut, à la demande du Secrétaire d'Etat aux Finances, assurer le service financier des administrations, établissements publics et tous organismes financiers régis par des dispositions légales particulières ou placés sous le contrôle de l'Etat et exécuter pour leur compte toutes opérations de caisse, de banque et de crédit dans les conditions fixées par les conventions conclues avec ces administrations, établissements publics et organismes.

ART. 57. — La Banque Centrale assiste le Gouvernement dans ses relations avec les institutions financières internationales. Le Gouverneur et les agents de la Banque Centrale désignés à cet effet peuvent représenter le Gouvernement tant auprès de ces institutions qu'au sein des conférences internationales.

ART. 58. — 1. — La Banque Centrale participe aux négociations ayant pour objet la conclusion d'accords de paiement ou de compensation. Elle est chargée de l'exécution de ces ac-

cords. Elle peut conclure toutes conventions d'application nécessaires à cet effet.

2. — Les accords susvisés sont exécutés pour le compte de l'Etat, qui bénéficie de tous profits, assume tous risques, frais, commissions, intérêts et charges quelconques et garantit à la Banque Centrale le remboursement de toute perte de charge ou autre qu'elle pourrait subir à cette occasion.

ART. 59. — 1. — La Banque Centrale est chargée de l'application de la législation et de la réglementation des changes.

2. — A cet effet, la Banque Centrale vise les licences d'importation et d'exportation et délivre toutes autres autorisations prévues par la réglementation des changes.

ART. 60. — En vue d'assurer l'application de la réglementation des changes, la Banque Centrale peut demander aux banques tous renseignements et leur donner toutes instructions.

ART. 61. — 1. — La Banque Centrale participe à l'établissement des prévisions de recettes et de dépenses en devises étrangères.

2. — Elle est obligatoirement consultée pour l'élaboration des plans d'importation.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE I. — Exemptions et privilèges

ART. 62. — La Banque Centrale est assimilée à l'Etat en ce qui concerne les règles d'assujettissement et d'exigibilité afférentes à tous impôts et taxes perçus au profit de l'Etat, des Gouvernorats ou des Communes et à toutes taxes parafiscales.

ART. 63. — Sont exempts de droit de timbre et d'enregistrement et de la taxe de prestations de services, tous contrats, tous effets et toutes pièces établis par la Banque Centrale et toutes opérations traitées par elle dans l'exercice direct des attributions qui lui sont dévolues par les articles 35 à 53 ci-dessus.

ART. 64. — La Banque Centrale est dispensée, au cours de toute procédure judiciaire, de fournir caution et avance dans tous les cas où la loi prévoit cette obligation à la charge des parties.

ART. 65. — Sous réserve de toutes dispositions présentes ou à venir, plus favorables aux créanciers gagistes, la Banque Centrale est admise, pour la réalisation du gage reçu en garantie de ses créances, à procéder comme suit :

1. — A défaut de remboursement à l'échéance des sommes à elle dues, la Banque Centrale peut, nonobstant toute opposition et quinze jours après une sommation notariée signifiée au débiteur, faire vendre le gage, jusqu'à entier remboursement des sommes dues en capital, intérêts, commissions et frais, sans préjudice des autres poursuites qui pourraient être exercées contre le débiteur.

2. — La vente est ordonnée par le président du Tribunal de première instance sur simple requête de la Banque Centrale et sans qu'il y ait lieu d'appeler le débiteur.

3. — La vente est faite en bourse pour tous les titres ou matières cotés en bourse; pour les titres ou matières non cotés en bourse, elle est faite par le ministère d'un courtier ou d'un expert commis par ordonnance aux lieu, jour et heure fixés par le juge, qui décide, s'il y a lieu, à affiches ou insertions.

4. — La Banque Centrale est désintéressée de sa créance en principal et accessoires, directement et sans autres formalités, sur le produit de la vente.

ART. 66. — Le Gouvernement assure la sécurité et la protection des établissements de la Banque Centrale et fournit gratuitement à celle-ci les escortes nécessaires à la sécurité des transferts de fonds ou de valeurs.

CHAPITRE II. — Comptes annuels et publications

ART. 67. — Les comptes de la Banque Centrale sont arrêtés et balancés le 31 décembre de chaque année. Le Conseil détermine la valeur pour laquelle les créances en souffrance peuvent demeurer comprises dans les comptes de l'actif et procède à tous amortissements et constitutions de provisions jugés nécessaires.

ART. 68. — 1. — Les produits nets, déduction faite de toutes charges, amortissements et provisions, constituent les bénéfices.

2. — Sur ces bénéfices, il est prélevé 15 % au profit de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve atteint la moitié du capital; il reprend son cours si cette proposition n'est plus atteinte.

3. — Après attribution des dotations jugées nécessaires par le Conseil à toutes autres réserves générales ou spéciales, le solde est versé au Trésor.

4. — Les réserves peuvent être affectées à des augmentations de capital dans les conditions prévues à l'article 6, alinéa 2.

5. — Si les comptes annuels arrêtés conformément à l'article 67 se soldent par une perte, celle-ci est amortie par imputation sur les réserves constituées en application de l'alinéa 3 ci-dessus, puis, s'il y a lieu, sur la réserve légale. Si les réserves ne permettent pas d'amortir intégralement la perte, le reliquat qui subsiste est couvert par le Trésor.

ART. 69. — La Banque Centrale adresse tous les dix jours, au Secrétaire d'Etat aux Finances, la situation de ses comptes et en assure la publication au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

ART. 70. — Après la clôture de chaque exercice, le Gouverneur remet au Président de la République le bilan et le compte de profits et pertes ainsi qu'un compte rendu des opérations de la Banque Centrale. Ces documents sont publiés au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, un mois au plus tard après leur transmission au Président de la République.

ART. 71. — La Banque Centrale peut publier des bulletins périodiques contenant une documentation statistique et des études d'ordre économique et monétaire.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ART. 72. — La présente loi est applicable dès sa publication à l'exception du Titre II dont les dispositions entreront en vigueur à la date qui sera fixée par décret.

ART. 73. — Par dérogation aux dispositions de l'article 67 ci-dessus, les comptes de la Banque Centrale seront arrêtés et balancés pour la première fois le 31 décembre 1959.

ART. 74. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Ben Métir, le 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi n° 58-91 du 19 septembre 1958 (19 rabia I 1378), portant transformation de quatre écoles privées en écoles publiques.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 24 janvier 1920 (3 djoumada I 1338), relatif aux écoles privées;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Finances et à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Les écoles coraniques libres :

« El Bint El Mouslima », rue des Selliers, à Tunis et son annexe, rue El Béchir Sfar, à Tunis;
« El Ouloum », rue Errassas, à Tunis;
« El Islamyia », rue du Pont, à Tunis;
« Ethakafa », rue du Filet, à Tunis,
seront considérées comme écoles publiques à partir du 1^{er} octobre 1958.

ART. 2. — A partir de la même date, les locaux de l'école El Bint El Mouslima, sise rue des Selliers, à Tunis, ainsi que ceux de son annexe, sise rue El Béchir Sfar, à Tunis, tous construits par l'Association des Jeunes Musulmans sur un terrain habous avec l'aide du Gouvernement, seront dévolus au domaine de l'Etat avec tout le matériel et le mobilier scolaire y existant.

ART. 3. — Le personnel enseignant dans les quatre écoles susvisées ne sera maintenu en fonction que dans la limite des besoins et le cadre des règlements qui régissent le personnel intérimaire des écoles primaires.

ART. 4. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Ben Métir, le 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378).

Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA.

Loi n° 58-92 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), modifiant l'article 8 du Code de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le Code de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (C.E.N.T.) annexé au décret du 28 août 1956 (21 moharem 1376) et notamment son article 8;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Finances et aux Postes, Télégraphes et Téléphones,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. — L'article 8 du Code susvisé de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, est modifié comme suit :

« Article 8. — Le compte ouvert à chaque déposant ne peut, sauf par la capitalisation des intérêts, dépasser le montant de Un million de francs (1.000.000 Frs). La modification de ce montant ne peut être faite que par une loi ».

Le reste de l'article sans changement.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Ben Métir, le 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378)

Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA.

Loi n° 58-93 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), portant création d'un Tribunal de Première Instance à Souk-El-Arba.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 18 mars 1896 (13 chaoual 1313), instituant les Tribunaux de Première Instance, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 17 novembre 1949 (25 moharem 1369), instituant une justice cantonale à compétence étendue à Souk El Arba;

Vu la loi N° 58-45 du 31 mars 1958 (10 ramadan 1377), portant fixation du budget ordinaire pour la gestion de 1958-1959;

Vu les avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à la Justice et aux Finances,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Il est institué à Souk El Arba un Tribunal de 1^{re} Instance qui ressortit à la Cour d'Appel de Tunis.

ART. 2. — Sa circonscription territoriale comprend les délégations de Souk El Arba, Souk El Khemis, Ghardimaou, Ain Draham et Tabarka.

ART. 3. — Sa compétence et sa procédure en matière civile et pénale seront réglées par les textes de droit commun.

ART. 4. — Un décret précisera la composition du Tribunal de 1^{re} Instance de Souk El Arba.

ART. 5. — Le décret susvisé du 17 novembre 1949 (25 moharem 1369) est abrogé.

ART. 6. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Ben Métir, le 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378).

Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA.

Loi n° 58-94 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), modifiant le décret du 3 août 1956 (25 doul hidja 1375), instituant les sessions criminelles.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 3 août 1956 (25 doul hidja 1375), instituant des sessions criminelles près le Tribunal de 1^{re} Instance, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu la loi N° 58-93 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), portant création d'un Tribunal de 1^{re} Instance à Souk El Arba;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et à la Justice,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. — L'article 3 du décret susvisé du 3 août 1956 (25 doul hidja 1375) est complété ainsi qu'il suit :

Article 3 (nouveau). — La compétence territoriale de la Chambre des Mises en Accusation près la Cour d'Appel de Tunis, comprendra les Tribunaux de Première Instance ci-après :

Tunis, Bizerte, Nabeul, Béja, Le Kef et Souk-El-Arba.

Le reste de l'article sans changement.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Ben Métir, le 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378).

Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA.

Loi n° 58-95 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), modifiant la loi n° 57-42 du 27 septembre 1957 (2 rabia I 1377), portant création de justices cantonales dépendant des Tribunaux de Première Instance.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 57-42 du 27 septembre 1957 (2 rabia I 1377), portant création de justices cantonales dépendant des Tribunaux de 1^{re} Instance;

Vu la loi N° 58-93 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), portant création d'un Tribunal de 1^{re} Instance à Souk El Arba;

Vu les avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à la Justice et aux Finances,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. — L'article 1^{er} de la loi susvisée n° 57-42 du 27 septembre 1957 (2 rabia I 1377) portant création de justices cantonales dépendant des Tribunaux de Première Instance est abrogé, et remplacé comme suit :

« Article 1^{er} (nouveau). — Est créée dans le siège de chacun des Tribunaux de 1^{re} Instance de Sousse, Sfax, Bizerte, Nabeul, Kairouan, Béja, le Kef, Gabès, Gafsa, Mahdia et Souk El Arba, une Justice cantonale dont la compétence territoriale englobe la circonscription du Tribunal de 1^{er} Instance à l'exception des circonscriptions des autres Justices cantonales déjà existantes ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Ben Métir, le 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378).

Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA.

Loi n° 58-97 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), interdisant provisoirement l'installation de nouveaux médecins dans certaines villes.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 58-38 du 15 mars 1958 (23 chaabane 1377), relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin, de chirurgien dentiste et de vétérinaires, complétée par la loi n° 58-77 du 9 juillet 1958 (21 doul hidja 1377);

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et à la Santé Publique et aux Affaires Sociales,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, l'installation de nouveaux médecins est interdite dans les villes de Tunis, Bizerte, Sousse, Sfax et leurs banlieues.

ART. 2. — Des dérogations aux dispositions de l'article premier ci-dessus peuvent être accordées par décision du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales dans l'un des cas suivants :

a) lorsque, pour des raisons de santé ou de famille nettement justifiées, le praticien est dans l'impossibilité de s'installer ailleurs que dans l'une des grandes villes visées à l'article premier ci-dessus;

b) lorsqu'il exerce une spécialité peu représentée ou nécessitant la proximité d'un grand centre hospitalier;

c) lorsqu'il a déjà exercé sa profession dans une localité de l'Intérieur ou dans un service de la Santé Publique pendant une période minimum de deux ans consécutifs.

ART. 3. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Ben Métir, le 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378).

Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA.

Loi n° 58-98 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), relative à la taxe à la production applicable aux animaux de boucherie de la race caprine.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 29 décembre 1955 (14 djoumada I 1375), portant institution d'une taxe à la production, d'une taxe de consommation et

d'une taxe sur les prestations de service et notamment l'article 6 du dit décret, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat aux Finances, au Commerce et à l'Industrie et à l'Agriculture,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. — Le paragraphe « f » de l'article 6 du décret du 29 décembre 1955 (14 djoumada I 1375) visé ci-dessus est modifié comme suit :

« f » les personnes procédant à l'abattage des animaux de boucherie autres que ceux appartenant à l'espèce caprine ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Ben Métir, le 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378).

Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA.

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

INDEMNITES

Décret n° 58-231 du 24 septembre 1958 (10 rabia I 1378), relatif au régime des indemnités pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels des Administrations et Etablissements publics de l'Etat.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 58-60 du 29 mai 1958 (10 doul kaada 1377), concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des Etablissements Publics et des Communes;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat aux Finances,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Les conditions dans lesquelles les travaux supplémentaires effectués par des personnels des Administrations et Etablissements Publics de l'Etat peuvent être rémunérés par des indemnités horaires, sont fixées par les dispositions du présent décret.

ART. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux catégories indiciaires A et B, ainsi que les agents temporaires des catégories A et B, peuvent être autorisés à effectuer des travaux supplémentaires rémunérés par des indemnités horaires.

Le maximum d'heures pouvant être effectuées par gestion budgétaire par le personnel autorisé à exécuter des travaux supplémentaires est calculé pour chacune des catégories A et B sur la base de 15 % de l'effectif budgétaire des catégories d'emplois admises au bénéfice de ces indemnités et d'une heure supplémentaire par jour ouvrable.

Ces dotations seront utilisées par les Chefs de Départements, compte tenu des besoins du service.

ART. 3. — Aucune indemnité horaire pour travaux supplémentaires ne peut être attribuée aux agents logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat ou aux Etablissements publics de l'Etat ou détenus par eux à un titre quelconque.

ART. 4. — Ne peuvent être considérés comme travaux supplémentaires susceptibles d'être rémunérés par des indemnités horaires, les travaux qui, quelle que soit leur nature, ont été accomplis entre l'ouverture de la séance normale du matin et la clôture de la séance normale du soir.

ART. 5. — Ne peuvent ouvrir droit à rémunération les travaux supplémentaires qui ont été compensés par une absence d'égale durée pendant la séance de travail. Il en est de même lorsque les agents qui les ont effectués n'ont pas

accompli les vacations réglementaires ou lorsque, pendant ces vacations, ils n'ont pas fourni un travail horaire au moins égal à celui auquel ils sont astreints pendant les séances réglementaires.

ART. 6. — Les travaux supplémentaires ne peuvent dépasser, au cours d'un même mois, une heure par jour ouvrable et par agent. Des dérogations à cette règle pourront être accordées à titre tout à fait exceptionnel pour des tâches déterminées et une durée limitée par des décisions du Secrétaire d'Etat à la Présidence prise sur l'avis du Secrétaire d'Etat aux Finances.

Les catégories de personnel non visées à l'article 2 ci-dessus peuvent exceptionnellement être autorisées à effectuer des heures supplémentaires par des décisions du Secrétaire d'Etat à la Présidence après avis du Secrétaire d'Etat aux Finances et dans des limites déterminées dans chaque cas particulier.

ART. 7. — Ne peuvent être considérées comme supplémentaires et rémunérées comme telles, les heures de permanence ou de présence sur les lieux de travail qui ne s'accompagnent pas de travail effectif.

ART. 8. — Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne pourront être attribuées à un agent pendant les périodes où il bénéficie d'indemnités journalières pour frais de déplacement.

ART. 9. — En aucun cas, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent être attribuées à des personnels dont les fonctions ne se prêtent pas, par leur nature, à un contrôle rigoureux de l'accomplissement des heures supplémentaires et dont la rémunération principale, doit par suite, être considérée comme s'appliquant forfaitairement à toutes les sujétions de service.

Sont notamment exclus du bénéfice de ces indemnités, les personnels des services extérieurs et les fonctionnaires et agents bénéficiant d'un indice fonctionnel, d'une indemnité pour charges administratives ou pour sujétions particulières de service.

ART. 10. — Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont calculées en prenant pour base le traitement global annuel correspondant à l'indice moyen du grade ou, en ce qui concerne les agents temporaires, le traitement global moyen de la catégorie.

Le taux horaire applicable à chaque agent est égal au quotient des rémunérations moyennes prévues à l'alinéa précédent par 2.000.

ART. 11. — Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux personnels enseignants qui demeurent soumis à une réglementation spéciale.

ART. 12. — Sont abrogés toutes dispositions contraires au présent décret qui prend effet à compter du 1^{er} juillet 1958 et sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 24 septembre 1958 (10 rabia I 1378).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

**Décret n° 58-232 du 24 septembre 1958 (10 rabia I 1378),
fixant le taux de l'indemnité annuelle pour heures supplémentaires attribuée aux personnels enseignants.**

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 7 février 1936 (14 doui kaada 1354), portant statut général des fonctionnaires de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu la loi N° 58-60 du 29 mai 1958 (10 doui kaada 1377), concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des Etablissements Publics et des Communes;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat aux Finances, à l'Agriculture et à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Les personnels enseignants des établissements appartenant aux divers ordres d'enseignement public, reçoivent pour chaque heure effective de service excédant le maximum de service réglementaire, une indemnité annuelle pour heures supplémentaires non soumise à retenues pour pension civile.

ART. 2. — Le taux de cette indemnité est calculé pour chaque catégorie de personnel selon les modalités suivantes :

Les émoluments globaux annuels augmentés de l'indemnité de cherté de vie correspondante relatifs à l'indice moyen, compte non tenu, le cas échéant, des classes exceptionnelles, sont divisés par le maximum de service de la catégorie considérée. Le quotient ainsi obtenu est ramené à sa moitié pour l'enseignement supérieur et à ses deux tiers pour les autres ordres d'enseignement. Le taux ainsi obtenu est arrondi au franc supérieur multiple de trois.

ART. 3. — Toutefois, les personnels visés à l'article premier ci-dessus, appelés à assurer un service supplémentaire d'enseignement d'un niveau supérieur à celui dévolu normalement aux agents de leur grade, seront rétribués par voie d'assimilations fixées par décision du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports.

ART. 4. — Les heures d'interrogation ou de travail dirigé, décomptées à l'unité, sont rétribuées aux taux prévus à l'article 2 ci-dessus réduits de 25 %.

ART. 5. — Les heures supplémentaires occasionnelles ou de suppléances sont également décomptées à l'unité.

ART. 6. — Pour l'application des articles 4 et 5 ci-dessus, les taux annuels sont divisés par 30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur et par 40 pour les autres ordres d'enseignement.

ART. 7. — Les indemnités pour heures supplémentaires faisant l'objet des articles précédents sont payables trimestriellement et à terme échu au vu d'états dressés par les Chefs d'établissements et vérifiés par les Chefs de service compétents.

ART. 8. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

ART. 9. — Les Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Finances, à l'Agriculture et à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et qui prend effet à compter du 1^{er} juillet 1958.

Fait à Tunis, le 24 septembre 1958 (10 rabia I 1378).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 24 septembre 1958 (10 rabia I 1378), fixant le taux des frais de mission.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

Vu le décret n° 58-194 du 11 août 1958 (25 moharem 1378), relatif aux indemnités représentatives de frais et notamment son article 13;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat aux Finances,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires de l'Etat et des Etablissements Publics en dépendant, envoyés en mission à l'étranger, reçoivent pendant la durée de leur séjour hors de Tunisie, au titre de frais de mission, le taux de l'indemnité journalière normale de déplacement prévue pour leur groupe affecté d'un coefficient de majoration fixé conformément aux indications du tableau suivant :

ZONE OU S'EFFECTUE LA MISSION	TAUX DE L'INDEMNITÉ DE DÉPLACEMENT	COEFFICIENT
I. — Zone Américaine (Etats-Unis, etc...)	Groupe «A»..... 1.500 — «B», «C»..... 1.200 — «D»..... 900	6
II. — Zone Européenne et Méditerranéenne		
a) Angleterre, Belgique, Suisse.....	Groupe «A»..... 1.500 — «B», «C»..... 1.200 — «D»..... 900	4
b) Autres pays.....	Groupe «A»..... 1.500 — «B», «C»..... 1.200 — «D»..... 900	3

Il est attribué en outre, une indemnité de représentation de 2.000 francs par jour, en faveur du Chef de Mission, lorsque la mission comprend plus de quatre membres.

ART. 2. — Certaines missions à caractère très spécial, accomplies à l'étranger et dont l'appréciation à cet égard appartient au Secrétaire d'Etat à la Présidence, pourront donner lieu à un taux journalier particulier ou une indemnité globale forfaitaire, selon le cas, par décision du Secrétaire d'Etat à la Présidence, prise après avis du Secrétaire d'Etat aux Finances.

ART. 3. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} juillet 1958.

Tunis, le 24 septembre 1958.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 24 septembre 1958 (10 rabia I 1378), fixant le taux de l'indemnité de déplacement.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence.

Vu le décret n° 58-194 du 11 août 1958 (25 moharem 1378), relatif aux indemnités représentatives de frais et notamment son article 10;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat aux Finances,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Le taux de base de l'indemnité de déplacement prévue à l'article 10 du décret susvisé n° 58-194 du 11 août 1958 (25 moharem 1378), est fixé comme suit :

FONCTIONNAIRES TITULAIRES

GROUPES	TAUX JOURNALIER
Groupe « A ».....	1.500
— « B ».....	1.200
— « C ».....	
— « D ».....	900

ART. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} juillet 1958.

Tunis, le 24 septembre 1958.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

Désignation des membres du Conseil d'Administration de l'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda.

Rectificatif au J.O.R.T. n° 71 du 5 septembre 1958, page 872.

Rétablir comme suit :

Sont nommés membres du Conseils d'Administration de l'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda :

M.M. Ahmed Zaouche, Mustapha Zaamouni, Zine El Abidine Djait, Lassaad ben Osman, Tahar Haouet, Khemaïs El Mahjoub.

SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES ETRANGERES

SITUATION D'UN AMPASSADEUR

Par décret n° 58-226 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378) :

Il est mis fin à la mission de M. Mohamed Masmoudi, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Envoyé Exceptionnel de la République Tunisienne à Paris, à compter du 16 septembre 1958.

CHEF DE SERVICE

Par décret n° 58-207 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378) :

M. Mustapha Abdeselem, Administrateur du Gouvernement Tunisien de 2^e classe, 2^e échelon, est chargé des fonctions de Chef de Service au Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères, à compter du 1^{er} avril 1958 (poste vacant).

HONORARIAT

Par décret du 12 septembre 1958 (27 safar 1378) :

Monsieur Paul Conrad a été nommé en qualité de Consul Honoraire de la République Tunisienne à Cologne.

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

CHEF DE SERVICE

Par décret n° 58-229 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378) :

M. Mohamed El Hedi Rihi, Chef de Service à la Municipalité de Tunis, est chargé des fonctions de Chef de Service au Secrétariat d'Etat à l'Agriculture (emploi vacant), à compter du 1^{er} juillet 1958.

SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE ET AUX AFFAIRES SOCIALES

CONCOURS

Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378), reportant la date du concours ouvert pour le recrutement de six administrateurs des Hôpitaux.

Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales,

Vu le décret du 7 février 1936 (14 doul kaada 1354), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 8 septembre 1955 (20 moharem 1375), relatif à l'accession à la Fonction Publique en Tunisie;

Vu l'arrêté du 2 août 1951 (29 chaoual 1370), portant statut des administrateurs, économes et receveurs des Hôpitaux de Tunisie;

Vu l'arrêté du 18 février 1952 (22 djoumada I 1377), fixant les conditions de recrutement des administrateurs des Hôpitaux de Tunisie, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 16 janvier 1956 (2 djoumada II 1375);

Vu l'arrêté du 15 juillet 1958 (27 doul hidja 1377), portant ouverture d'un concours pour le recrutement de six administrateurs des Hôpitaux,

Arrête :

ARTICLE UNIQUE. — La date du concours ouvert par l'arrêté susvisé du 15 juillet 1958 (27 doul hidja 1377) pour le recrutement de six administrateurs des Hôpitaux est reportée du 1^{er} octobre au 17 novembre 1958.

La date de clôture du registre des inscriptions est reportée du 31 août au 16 octobre 1958.

Tunis, le 19 septembre 1958

*Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique
et aux Affaires Sociales,*

AHMED BEN SALAH.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

TABLEAU COMPLEMENTAIRE D'AVANCEMENT

ANNEE 1957

Agents des cadres communs

Contrôleur spécial du cadre latéral.

5^e classe :

Chartier Alain, à compter du 20 août 1957.

Dactylographes

7^e échelon :

Garito Aurora, à compter du 1^{er} novembre 1957.

6^e échelon avant 2 ans :

Carvonis Denha, à compter du 1^{er} juillet 1957.

Chaouchs lettrés

Classe exceptionnelle :

Zekri ben Younés Takrouni, à compter du 20 novembre 1957.

1^{re} classe :

Taieb ben Abdallah Radhouane, à compter du 20 novembre 1957.

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et Communications

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

AVIS

(Application des dispositions de l'article 22 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).

Le Président de la Commune de Tunis a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les rôles des taxes locatives et assimilées, de la taxe sur les ouvrages en saillie ainsi que le prélèvement au profit du fonds National d'Amélioration de l'Habitat concernant les immeubles construits situés dans les 1^{er} et 3^e Secteurs de la Ville, imposables au 1^{er} janvier 1958, seront mis en recouvrement, dès la parution du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

AVIS AUX IMPORTATEURS

de produits originaires et en provenance de Turquie

L'accord commercial signé entre la République Tunisienne et la République Turque, le 17 avril 1958, prévoit, à titre indicatif, l'importation des produits suivants :

Millet.
Alpiste.
Fibres et tissus de coton.
Tabac.
Apéritifs et liqueurs.
Poissons frais y compris thon.
Noix de galle.
Extrait de valonnée.
Ecume de mer (pierre de lulé).
Machines et appareils agricoles.
Instruments de musique.
Pierre Ponce.
Marbre brut.
Articles de toilettes.
Livres, disques, films cinématographiques.
Mahlep.
Safran.
Bois divers.
Produits chimiques et pharmaceutiques.

L'importation de ces produits n'est soumise à aucune limitation contingentaie.

Les demandes de licences correspondantes seront examinées au fur et à mesure de leur dépôt au Service des Finances Extérieures, 13 rue Sidi Bou Mendil, Tunis.

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE

SERVICE DU COMMERCE

PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

BREVETS D'INVENTION

AVIS N° 9.589

Suivant procès-verbal dressé le 29 juillet 1958, à 10 h. 30, au Bureau de la Propriété Industrielle, la société dite : Les

Laboratoires Dausse, société anonyme, 4, rue Aubriot, Paris (France), dont le mandataire est M. G. Boccara, gérant du Cabinet R. Valensi, à Tunis, a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : « Composés de Laserie des esters de phénylacétiques et leur préparation ».

Cette invention est caractérisée, d'après l'inventeur :

1° A titre de produits industriels nouveaux :

a) les α -phényl-halogéno acétates, plus spécialement les α -phényl α -chloro acétates, de B alcoxy éthyle;

b) les α -phényl α -tertio-amino acétates en particulier les α -phényl α -pipéridine acétates de B'-alcoxy éthyle, plus spécialement l' α -phényl α -pipéridino acétate B'-n-butoxy éthyle et leurs sels solubles dans l'eau notamment leurs chlorures.

2° Un procédé de préparation des α -phényl α -tertio-amino acétates de B'-alcoxy éthyle, procédé suivant lequel on condense des α -phényl α -halogéno acétates de B'-alcoxy éthyle avec des amines secondaires en présence d'un agent de fixation de l'acide halogénhydrique formé de préférence dans un milieu organique anhydre et inerte.

3° La préparation des composés spécifiés sous a) de 1° par l'un quelconque des procédés usuels d'estérification, notamment par réaction de chlorures d'acides α -phényl α -halogéno acétique avec des B alcoxy éthanols.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'art. 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 9.590

Suivant procès-verbal dressé le 29 juillet 1958, à 10 h. 30, au Bureau de la Propriété Industrielle, le Commissariat à l'Energie Atomique, Administration d'Etat, 69, rue de Varenne, Paris (France), dont le mandataire est M. G. Boccara, gérant du Cabinet R. Valensi, à Tunis, a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : « Dispositif pour ouvrir et manipuler à distance un récipient, notamment un tube irradié ».

Cette invention est caractérisée d'après l'inventeur, par le fait que l'outil de travail est constitué par un outil tranchant capable d'inciser proprement la matière constitutive du récipient sans la repousser et que les moyens de télécommande des déplacements de l'outil sont agencés de façon telle que l'outil pénètre d'une façon très progressive et continue dans la matière dudit récipient immobilisé, en glissant d'abord tout autour de sa surface puis en mordant de plus en plus cette surface.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'art. 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 9591

Suivant procès-verbal dressé le 1^{er} août 1958, à 10 h. 30, au Bureau de la Propriété Industrielle, les Laboratoires d'Electronique et de Physique Appliquées L.E.P., 23, rue du Retrait, Paris 20^e (France), dont le mandataire est M. R. Béranger, 5, rue Greffulhe, Paris (8^e), a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : « Perfectionnements aux combinaisons photo-sensibles ».

Cette invention, d'après l'inventeur, a pour objet, une combinaison photo-sensible à trois couches, à savoir successivement une couche extérieure, une couche intermédiaire et une couche extérieure, suivant modèle dit P - N - P ou N - P - N les deux couches extérieures fonctionnant respectivement comme collecteur et émetteur et la couche intermédiaire comme base grâce à des contacts électriques connectés à des sources de tension appropriées ainsi qu'il est défini dans la description et procédés de fabrication de ladite combinaison photo-sensible.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'art. 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 9.592

Suivant procès-verbal dressé le 1^{er} août 1958, à 11 h. 15, au Bureau de la Propriété Industrielle, la Société d'Etudes et de Recherches Scientifiques pour les Industries Alimentaires E.R.S.I.A., à Croissy sur Seine (France), dont le mandataire est M. G. Boccara, Gérant du Cabinet R. Valensi, à Tunis, a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Procédé et dispositif pour conservation du café moulu.

Cette invention est caractérisée d'après l'inventeur par un procédé d'emballage selon lequel le café moulu est placé dans des sacs en matière plastique imperméable aux gaz, souillés sous vide. Ce café est tout d'abord placé dans des sachets ordinaires en papier carton, ces sachets étant introduits dans le sac en matière plastique imperméable aux gaz avant scellement sous vide, ce sac étant ouvert par le commerçant détaillant en vue de la vente individuelle des divers sachets.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'art. 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 9.593

Suivant procès-verbal dressé le 5 août 1958, à 11 h., au Bureau de la Propriété Industrielle, la Compagnie de Pont à Mousson, place Camille Cavallier, à Nancy (Meurthe et Moselle), dont le mandataire est M.G. Boccara, gérant du Cabinet R. Valensi, à Tunis, a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Dispositif de liaison à rotule et de serrage entre deux éléments de canalisation et joint en comportant application.

Cette invention est caractérisée d'après l'inventeur par un dispositif de liaison et de serrage pour l'exécution d'un joint à rotule entre deux éléments de tuyauterie, qui comporte en combinaison : une première pièce qui est destinée à prendre appui axialement sur l'extrémité de l'un des dits éléments de canalisation et qui comprend une partie en forme d'anneau présente une surface interne concave en forme de zone sphérique et se prolongeant, du côté de sa grande base et tangentielle à celle-ci, par une autre partie constituant une sorte d'étrier à deux branges symétrique pourvues chacune, d'une rampe sphérique concave de même centre que la dite zone sphérique et une deuxième pièce formée d'un manchon adapté pour prendre appui axialement sur l'autre élément de canalisation et pourvu d'une rondelle d'étanchéité fixée à son extrémité ainsi que de deux ailettes, disposée dans un plan diamétral, à tranches latérales convexes sphériques de centre commun situé sur l'axe du manchon de rayon égal à celui des rampes sphériques de la première pièce, orientées en direction opposées de l'extrémité du manchon portant la rondelle et destinées à prendre appui sur les rampes sphériques concaves de la première pièce de manière que par glissement des dites surfaces convexes sur les rampes sphériques concaves la dite rondelle soit comprimée contre le dit premier élément de canalisation.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'art. 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE PROVISOIRE

GOUVERNORAT DE SFAX

1. — Suivant procès-verbal dressé par M. Bonnet Gilbert, Adjoint-Technique principal assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : 1 Masken El Hana », dont l'immatriculation a été demandée par Madame Khedija, épouse M. Abderrahmane El Masmoudi, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 56.933, déposée le 8 octobre 1957, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 15 octobre 1957.

Les opérations ont été closes définitivement le 10 avril 1958. La propriété bornée consiste en une maison d'habitation,

d'une contenance dénoncée de 85 mètres carrés et qui est en réalité de 84 mètres carrés.

L'immeuble se trouve situé à Sfax, rue d'El Djem, n° 88, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au nord : Djemaïa Sidi Ahmed ben Hassine;

A l'ouest : la rue d'El Djem et au delà : Boubaker El Karai;

Au sud : Béchir ben Ahmed Karouf;

A l'est : le chemin de ronde et les remparts.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Sfax, le Gouverneur de Sfax ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DU KEF

2. — Suivant procès-verbal dressé par M. Nejib Mokadem, Technicien-Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage enquête de la propriété appelée : « Forêt domaniale du Djebel Es-Senia », dont l'immatriculation a été demandée par M. le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, au nom de l'Etat, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 54.313, déposée le 7 janvier 1947, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 18 janvier 1947.

Les opérations ont été closes définitivement le 5 juillet 1958. La propriété bornée consiste en bois et broussailles, d'une contenance dénoncée de 2.100 ha. et qui est en réalité de 1.631 ha.

L'immeuble se trouve situé à l'est du Bordj des Travaux Publics du Bou Saadia, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au nord-ouest : Taleb ben Smara et consorts; Hamadi ben Gharsa et consorts; Salah ben Teffaha et consorts; Mohamed Seghaïer ben Souied et consorts; Salah ben Belgacem ben Hedhili et consorts; M'hamed ben Mohamed El Bouri et consorts; Mohamed ben Hadj Brahim et consorts; Mohamed ben Mohamed et Tahar ben Hadj Brahim et consorts; Boubaker ben Ahmed ben Ammar et Taïeb ben Gharsa et consorts; Salem Debbech; Taïeb ben Salah Debbech; Travaux Publics; Hamadi ben Salah Debbech; M'hamed ben Belgacem El Bouri; Abderrahman ben Hadj Ali; Béchir ben Ammar El Bargaoui; Salah ben Ali ben Amara; Ali ben Hassen ben Ali; Djemaïa des Habous; Salah ben Mohamed Es Sebli; Mohamed ben Taleb Salah; Salem ben Souied et consorts; Ali ben Saad Chellouf; Salah ben Belgacem ben Hedhili; Belgacem ben Ahmed ben Djennat; Mohamed ben Ahmed ben Cheroud; Abdelmajid ben Ali Maoua; Abdelwaheb ben Wareth; Hassen ben Amor ben Ahmed El Bargaoui; Hafsi

ben Ali ben Saad El Bargaoui; Mohamed ben Salem ben Ataallah El Bargaoui; Saïd ben Larbi ben Naceur El Bargaoui; Hassen ben Ali ben Salem El Bargaoui; Mohamed ben Salah ben Ali El Metiri; Ali ben Mohamed ben Ali El Bargaoui; Mohamed ben Mohamed ben Arbi El Metiri; héritiers ben Khalfallah; Youssef ben Cherif ben Lakdar et consorts.

Au nord : Abderrahman ben Ali Zlassi et consorts; Hassen ben Ammar ben Belgacem ben Ahmed; héritiers Hassen ben Ali ben Salem; Mohamed Salah El Bargaoui; Mohamed ben Salem ben Ataallah; Bou Aoun ben Mohamed El Arfaoui; Mohamed ben Mohamed ben Ammar ben Saïd El Bargaoui.

Au sud-est : réq. 54.749;

Au sud-ouest : réq. 16.807.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Maktar, le Gouverneur du Kef ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE KAIROUAN

3. — Suivant procès-verbal dressé par M. Nejib Mokadem, Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage enquête de la propriété appelée : « Forêt domaniale de Ksar lemsa », dont l'immatriculation a été demandée par M. le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, au nom de l'Etat, en qualité de propriétaire, suivant réquisition n° 54.749, déposée le 21 décembre 1949, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 27 décembre 1949.

Les opérations ont été closes définitivement le 5 juillet 1958. La propriété bornée consiste en bois et broussailles, d'une contenance dénoncée de 1.300 ha. et qui est en réalité de 765 ha.

L'immeuble se trouve situé au sud-ouest et au nord-ouest de Ksar lemsa, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au sud-est : Hassouna ben Hedhili El Guizani et son frère Mohamed; héritiers Hedhili ben Mohamed El Guizani; Mohamed ben Ammar ben Lakhal; Mohamed ben Djelloun ben Dahmani; Cheikh Ali ben Salah ben Rhaïem; Tahar ben Hassen ben Lakhal; Ali ben Mohamed ben Salah ben Mustapha; village Cheurfa; héritiers Hadj Abbas; Ali ben Amor ben Brahim; Hamma ben Mohamed ben Hamda ben Naji; village de Bouja; Othman ben Redjeb ben Salah; Ammar ben Hadj Othmane ben Hadj Hassen; Titre 242.090.

Au sud-ouest : réq. 50.060; réq. 16.807;

Au nord-ouest : réq. 54.313.

Le présent avis fera courir le délai de 3 mois fixé par l'article 6 du décret du 4 avril 1890, pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Kairouan, le Gouverneur de Kairouan ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.***L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces****J. O. R. T. N° 76 du Mardi 23 Septembre 1958****TROISIEME INSERTION**

Etude de M^e Mohamed ALOULOU, Huissier-Notaire près le Tribunal de Première Instance de Sfax, y demeurant, 15, boulevard Ferhat-Hached.

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie immobilière

Poursuivant : La BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (Afrique), société anonyme ayant son siège social à Alger, 17, boulevard Baudin, poursuites et diligences du Directeur des Sièges de Tunisie.

Partie saisie : Sadok et Ali, fils de Ahmed ben Brahim DOUB, commerçants, demeurant à Sakiet-Ezzit (près Sfax).

Immeuble à vendre : La totalité de la propriété immatriculée sous le nom de « LES FRERES DOUB », titre foncier N° 249.654, consistant en une olivette, ayant une superficie de 16 ha. 51 a., complantée de 390 pieds, située au lieu dit « Ksar-Errih », et limitée : au Nord, par Kallal; à l'Est, par Sellami; au Sud, par Guirimand (ou Grémaud) et à l'Ouest, par Chircop.

Mise à prix : 400.000 francs. Frais en sus.

L'adjudication aura lieu le samedi 1^{er} novembre 1958, à 9 heures du matin, à l'audience des saisies immobilières du Tribunal de Première Instance de Sfax, avenue Hadi-Chaker.

Ne pourront participer aux enchères que les personnes munies d'une autorisation de M. le Gouverneur, prévue par le décret de juin 1957.

Pour plus amples renseignements, s'adresser :

1° au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax, où est déposé le cahier des charges;

2° en l'Etude de M^e ALOULOU, Huissier-Notaire près ledit Tribunal.

N° 643.

Etude de M^e Kacem BOUCHRIHA, Huissier-Notaire, 10, rue d'Espagne.

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie immobilière
D'UN IMMEUBLE

objet du titre foncier N° 58.096, dénommé « Ecole Brienne », sis à Tunis, avenue Alapetite, contenance 3 ares 21 centiares.

Désignation : L'immeuble dont s'agit consiste en une parcelle de terre, sise à Tunis, avenue Alapetite, d'une superficie de 3 ares 21 centiares, renfermant une construction de cinq étages inachevée. Il est à signaler que les gros travaux de construction ont été faits.

Cet immeuble est grevé d'une rente d'enzel annuelle de 3.966 francs au profit du Diocèse de Carthage sur la totalité.

Adjudication : Le mardi 30 septembre 1958, à neuf heures du matin, à la Chambre des Ventes Immobilières du Tribunal Civil de Tunis, boulevard Farhat-Hached.

Poursuites : De la Société Franco-Tunisienne de Banque et de Crédit, société anonyme, dont le siège est à Tunis, 25, avenue Habib-Bourguiba, poursuites et diligences de son Directeur, demeurant au dit siège, ayant comme avocat M^e Cohen-Hadria René, à l'encontre de la Société à responsabilité limitée « Société Immobilière d'Entreprise de Travaux Publics SIEG », prise en la personne de l'un de ses gérants, demeurant à Tunis, 21, rue de la Commission.

Mise à prix : 300.000 francs.

Frais et droits en sus.

Outre les clauses et conditions inscrites au cahier des charges déposé au Greffe du Tribunal Civil de Tunis, où il peut être consulté.

Renseignements également au Cabinet de M^e Cohen-Hadria René, Avocat à la Cour de Cassation, 22, rue Charles-De-Gaulle.

N° 650.

Etude de Maître MAHMOUD FARHAT, huissier - notaire, 6, rue Saint-Jean, Tunis.

DEUXIEME AVIS**ADJUDICATION
SUR SAISIE IMMOBILIERE**

Requête : BRUNET (Henri-Bruno), demeurant à Tunis, 1, rue de Grèce.

Contre : 1° MOATTY Sion; 2° MOATTY Elie, demeurant tous deux à Tunis, 7, rue Ampère.

DEUX TERRAINS CONTIGUS

construits en façade en agglomérés, ouvrant aux numéros 25 et 27 de la rue Général-Marguerite, sur lesquels un hangar couvert en tôle, fermé en façade par un grand portail et au numéro 25 existe une surélévation en briques ne comportant que les dalles du plancher, les fers à T des vouitins et piliers et l'ébauche d'un balcon.

Les dits terrains immatriculés sous le N° 54.667, d'une superficie de 1 a. 77 ca, et le N° 55.015, d'une superficie de 1 a. 75 ca. Ils sont libres de tout occupant et peuvent être visités à tout moment.

L'adjudication aura lieu le MARDI QUATORZE OCTOBRE MIL NEUF CENT CINQUANTE-HUIT (14 octobre 1958), à 9 heures du matin, à la Chambre des Criées du Tribunal de Première Instance de Tunis, boulevard Farhat-Hached.

Mise à prix : DEUX CENT MILLE FRANCS, ci..... 200.000 outre frais et émoluments.

Pour tous renseignements s'adresser chez Maître MAHMOUD FARHAT, huissier-notaire, 6, rue Saint-Jean et pour prendre communication du cahier des charges au Greffe du dit Tribunal.

L'Huissier-notaire poursuivant,

Signé : M. FARHAT.

N° 726.

DEUXIEME INSERTION

NUMERO DE L'AVIS : 96/1

Avis à l'effet d'obtenir l'établissement d'un acte de notoriété de propriété.

Louanges à Dieu.

Les héritiers de Fatma bent Brahim ben Ammar Es-Schili qui sont : Hamida ben El Mokhtar ben Mastour El Ouertatani et les frères Sadok, El Jilani et Mohamed, tous trois enfants de Mokhtar ben Boubaker ben Ammar Es-Schili

portent à la connaissance du public qu'ils exercent jusqu'à la date de ce jour leur jouissance sur l'ensemble d'une maison sise rue de la Semoule, n° 8, à Tunis, ayant pour limites :

Au sud : une maison appartenant à Mohamed ben Ali Elloubi;

A l'est : la rue de la Semoule et la voie d'accès;

Au nord : un immeuble appartenant à Nahum René;

A l'ouest : un bain maure appartenant à l'Alliance Israélite.

Qu'ils ont égaré l'acte de propriété relatif à la maison susdite,

et qu'ils désirent se faire délivrer un acte de notoriété établissant leur propriété sur la maison en question.

En conséquence, toute personne qui aurait des prétentions à émettre au sujet de la propriété de la maison susdite, devra présenter sa demande par devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Tunis, dans un délai de soixante dix jours à compter de la troisième insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Passé ce délai, aucune opposition ne sera recevable.

Le présent avis est établi en vertu de l'autorisation de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Fait à la date du 3 trois kaada 1377 mil trois cent soixante dix sept, correspondant au 23 vingt trois mai 1958 mil neuf cent cinquante huit.

Le Président du Tribunal.

(Signé) : illisible.

N° 767.

AVIS

Suivant acte s. s. p. en date à Tunis du 5 janvier 1958, enregistré à Tunis (A.C. I.) le 5 septembre 1958 sous vol. 697 ter., case 160, dont deux exemplaires ont été déposés le 15 septembre 1958 au Greffe du Tribunal de 1^{re} Instance de Tunis, il appert :

1^o Que par décision des associés le capital social de VINGT MILLIONS de la S.A.R.L. MANUFACTURE NORD AFRICAINE DE CHAUSSURES, siège social à Tunis, 16, rue Massicault a été regroupé en 4.000 parts sociales de 5.000 francs chacune;

2^o Que M. Georges EL HAIK demeurant à Tunis, 29, Avenue Lucien Saint, et M. MUNIGLIA René demeurant à Tunis, Avenue Général Ferrié, ont cédé à dame Violette MORVAN demeurant à Tunis, 1, rue Es-Sadikia les 30 parts sociales de 5.000 francs chacune que chacun d'eux possédait dans la susdite société.

Pour extrait

Le Gérant

N° 771

Etude de Maître L. BELLAGHA, docteur en droit, 52, boulevard Farhat Hached, Tunis.

CONSTITUTION DE S. A. R. L.

D'un acte sous seings privés en date à Tunis, du 8 septembre 1958, enregistré dite ville, le 8 septembre 1958, A. C. I., vol. 697, case 526, il a été constitué entre Messieurs Mohamed Larbi MEHIRI, demeurant rue Annibal, numéro 8, à Tunis et M. SPINA Gabriel, demeurant 1, rue Ben Arous, le Kram, M. Hamadi BOUJEMAA, demeurant 14, rue de Vesoul et M. GANDOLFO Umberto, demeurant 24, avenue de France Tunis, une société à responsabilité limitée « El Ghilaf ».

Objet. — La fabrication, l'importation des caisses d'emballages en bois de toutes catégories et spécialement les primeurs et agrumes.

Siège social. — 8, rue Annibal.

Durée. — Une année sauf prorogation ou dissolution anticipée.

Apports. — M. Mohamed Larbi Mehiri : 250.000 francs en espèces.

M. Spina Gabriel 250.000 francs en espèces.

M. Hamadi Boujemaa 250.000 francs en espèces.

M. Gandolfo Umberto 250.000 fr. en espèces.

Capital. — Un million de francs (1.000.000 de fr.), divisé en cent parts (100) de dix mille francs (10.000) l'une réparties ainsi :

M. Mohamed Larbi Mehiri 25 parts.

M. Spina Gabriel 25 part.

M. Hamadi Boujemaa 25 parts.

M. Gandolfo Umberto 25 parts.

Gérance. — M. Mohamed Larbi Mehiri avec les pouvoirs les plus étendus.

Deux exemplaires des présentes ont été déposés le 19 septembre 1958, au greffe du Tribunal Civil de Tunis.

N° 772.

CESSION DE DROITS SOCIAUX
CHANGEMENT DE RAISON
ET DE SIGNATURE SOCIALES

Suivant acte sous seings privés en date à Tunis, du 11 septembre 1958, enregistré à Tunis, le 17 septembre 1958, n° 422 et dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal Civil de Tunis, le 18 septembre 1958.

Monsieur David Belhassen à Tunis, 29, avenue de Ghaïna, a cédé à M. Youssef Pariente, son associé, rue des Protestants, n° 40, les droits sociaux qu'il avait lui-même acquis suivant 2 actes sociaux sous seings privés, tous 2 en date à Tunis, du 9 janvier 1956 et tous deux enregistrés à Tunis, le 19 janvier 1956, volume 684 I, case 552 et volume 684 I, case 553, dans la société en nom collectif « David Belhassen et Abraham Pariente » à Tunis, 59, rue de la Kasbah, de sorte que les 2 parties sont aujourd'hui associées par moitié.

Par le même acte, il a été décidé le changement de la raison et de la signature sociales lesquelles deviennent « David Belhassen et Youssef Pariente » ces derniers sont gérants avec les pouvoirs les plus étendus.

Pour extrait,

N° 773.

Par acte s. s. p. du 19 septembre 1958, enregistré à Tunis, le même jour, vol. 697 série ter., case 296, il a été formé une société entre M. Mohamed ben Amar ben Mohamed Khabtani, demeurant à Tunis, 4 bis, impasse du Français et M. Mohamed Moncef ben Khemis ben Kassem Badri, demeurant à Tunis, 84, rue des Silos.

Objet : Exploitation de tous fonds de commerce de café, bar, restaurant, sorbetterie, jeux pour enfants et toutes autres activités s'y rattachant.

Capital : Quatre millions de francs apporté par moitié par les parties, en nature, et constitué par le fonds de commerce acquis de M. Jean Azzopardi.

Siège social : 62, Avenue de Paris, à Tunis.

Raison sociale : Société Khabtani et Badri.

Enseigne et dénomination : « LUCUL-LUS » Bar-Restaurant.

Signature sociale : La société ne sera engagée que par les signatures conjointes des deux associés.

Durée de la société : Dix ans à partir de sa constitution, sauf renouvellement de 10 ans en 10 ans, par tacite reconduction à défaut de préavis six mois avant l'expiration de la période en cours.

Deux exemplaires de l'acte constitutif ont été déposés au Greffe du Tribunal de 1^{re} Instance de Tunis le vingt septembre 1958.

N° 774.

AVIS N° 318-44

Pour l'obtention

d'une copie d'un titre égaré

Louanges à Dieu,

Les héritiers de feu MOHAMED BEN SALAH BEN SADOK BEN AT-

TIA EL HICHERI, dont son épouse la dame MERIEM BENT AHMED BEN SADOK BEN ATTIA,

portent à la connaissance du public que leur auteur était propriétaire pour en avoir fait l'acquisition des mains du sieur HASSOUNA BEN MOHAMED BEN ABDALLAH EL HICHERI de :

1^o La TOTALITE D'UN HECTARE de terre nue comportant une « GHABA » non irrigable, à l'indivis dans la totalité du Cherkak dénommé « CHERAK EL GUEBLI », se trouvant dans la partie Ouest du domaine rural « HENCHIR BENOUE MENDOUS » territoire de DAR CHAABANE, ayant pour limites :

Au Sud : les deux frères germains ABDENNEBI et BRAHIM fils de AYED BEN ABDENNEBI BEN SLAMA EL HICHERI sur le terrain précédemment occupé par GAMRA BENT AMMAR BEN MOHAMED BEN SAID BEN HAMZA EL HICHERI;

A l'Est : la fondation habous d'ALI NIZEEDDINE;

Au Nord : les deux frères germains ABDENNEBI et BRAHIM précités;

Et à l'Ouest : le sieur EL GHARBI BEN BOUBAKER, sur le terrain précédemment occupé par sa mère MAN-SOURA, sœur de la dite GAMRA;

2^o La TOTALITE du CHERAK, connu sous le nom de « ECH CHERAK EL JAOUFI », sis au dit lieu et ayant pour limites :

Au Sud : les sieurs ABDENNEBI et BRAHIM précités;

A l'Est un terrain habous détenu par BOUBAKER BEN MOHAMED EL MEDDEB EL FEHRI;

Au Nord : le sieur ROMDHANE BEN AMOR BEN ROMDANE et le sieur BELGACEM BEN ALI BEN SALAH BEN ES SAADAOUIA, tous deux de HICHER ; Et à l'Ouest : le henchir MENZEL ERROUMI.

Les héritiers susnommés ajoutent qu'ils désirent se faire délivrer une copie du titre constatant les droits de propriété de leur auteur susnommé sur l'Hectare susdésigné, copie à extraire des répertoires des deux notaires en fonctions à DAR CHAABANE, Messieurs ABDESSELAM SETTEHOM et HASSINE BEN EL HADI HASEN,

et ce, vu que l'original a été égaré et afin que la dite copie tienne lieu de titre de propriété consacrant leurs droits.

Ils déclarent enfin que l'acte constatant l'achat fait par leur auteur susnommé et portant sur ce qui a été désigné, est daté du 16 (seize) juin 1945 mil neuf cent quarante cinq et se trouve consigné sous le numéro 261 au répertoire du premier notaire susnommé et sous le numéro 110 au répertoire du deuxième notaire.

En conséquence, il appartiendra à quiconque aurait une opposition à formuler, de faire valoir ses droits par devant le Tribunal de Première Instance de NABEUL dans un délai de vingt jours à compter de la date d'insertion du présent avis, sous peine de forclusion.

Rédigé en vertu de l'autorisation de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de NABEUL à la date du 10 septembre 1958.

Vu.

Le Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NABEUL.

Signé : illisible.

N° 775.

SOCIETE
« BRASSERIE DE BELGIQUE »
à Responsabilité Limitée

DISSOLUTION

Par acte s. s. p. en date du 29 novembre 1956, enregistré à Tunis le 29 décembre 1956, vol. 654, ter., case 154, déposé à la date du 20 septembre 1956 en double exemplaires au Greffe du Tribunal de Tunis, la Société R.L. Brasserie de Belgique s'est trouvée dissoute par absorption de toutes les parts sociales entre les mains d'un seul et même associé M. DELAS Pierre qui devient ainsi le seul propriétaire de la « Brasserie de Belgique », sise à Tunis, 77, Avenue de Paris.

N° 776.

ASSISTANCE JUDICIAIRE

AVIS DE VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

**Etude de M^e Mohamed Salah DACH-
RAOUI, Huissier-Notaire, 43, avenue
Habib Bourguiba, à Nabeul, Télé-
phone 142.**

Louanges à Dieu.

A la demande de Houria, fille de Mohamed Madhi et consorts contre Salem, Hamida et Nesria, enfants de Mohamed Lassoued et contre Mohamed ben Younés ben Mahmoud El Abed et consorts, tous demeurant à Nabeul;

Et en vertu du jugement n° 16.819 rendu le 24 mars 1956 par l'ex-Tribunal Charaïque de Nabeul et ordonnant la vente de toute la maison ci-dessous désignée, dont signification a été faite le 24 juillet 1957, sous le n° 166 par les services du Gouvernorat de Nabeul.

Maître Mohamed Salah Dachraoui, huissier-notaire dans la Circonscription Judiciaire du Tribunal de Première Instance de Nabeul, en son étude sise à Nabeul, 43, avenue Bourguiba,

Porte à la connaissance du public qu'il sera procédé, le mardi 4 novembre 1958, à dix heures du matin, en la salle des ventes du Tribunal de Première Instance à Nabeul, à la vente aux enchères publiques avec adjudication au dernier enchérissseur qui aura offert le meilleur prix de la maison, de vieille construction, sise à Bab-Salah, à Nabeul et comprenant une entrée, une cuisine, dans laquelle se trouve un puits à eau saumâtre et appartenant dans l'indivision au propriétaire de la dite maison et à l'un de ses voisins, une cave et quatre pièces : deux petites dont l'une est sans toiture, et deux grandes avec chacune une alcôve.

La dite maison a pour limites :
au sud : la maison de Kacem ben Bakha ben Hassen;
à l'est : celle de Gagou ben Rebbi Hai Guez;

• au nord : l'impasse Rebbi Hai Guez où se trouve son entrée;
et à l'ouest : la demeure de Samuel Sauveur.

Mise à prix : deux cent cinquante mille francs, 250.000 fr.

Les frais de poursuites et d'adjudication sont à la charge de l'acquéreur et payés d'avance avec le prix de vente, à l'huissier-notaire, chargé de la poursuite.

Pour consulter le cahier des charges et pour avoir de plus amples renseignements, s'adresser soit à l'huissier-notaire chargé de la liquidation, soit au greffe du Tribunal de Première Instance à Nabeul.

Pour visiter la maison en question, s'adresser à M. Mohamed ben Younés El Abed, à la même adresse, tous les vendredi et lundi, à quinze heures.

Signé : Mohamed Salah Dachraoui.

N° 777.

AGENCE TUNISIENNE
DE VOYAGES ET TOURISME
T. V. T.

Société anonyme

au capital de 11.000.000 de francs
Siège social : 41, rue des Maltais, Tunis

I. — Par délibération du 13 septembre 1958, dont deux copies du P. V. enregistrées à Tunis, le 22 septembre 1958, vol. 697, série bis, case 588, ont été déposés en double au greffe du Tribunal de Tunis, le 23 septembre 1958, l'assemblée générale extraordinaire a décidé que le capital actuel de 11.000.000 de francs sera augmenté d'une somme de 4.000.000 de francs pour former le chiffre de 15.000.000 de francs par l'émission de 400 actions nouvelles de 10.000 francs chacune, à libérer en espèces et en totalité à la souscription.

La même assemblée a, sous la condition suspensive de la réalisation de ladite augmentation, modifié ainsi qu'il suit l'article 6 des statuts :

Art. 6. — Le capital social est fixé à quinze millions de francs et est divisé en 1.500 actions de 10.000 francs chacune, de numéraire, à libérer intégralement à la souscription.

II. — **Avis aux actionnaires.** — Les actionnaires sont avisés qu'un droit de préférence leur a été réservé au prorata du nombre de leurs actions.

L'émission comporte 1400 actions au nominal de 10.000 francs l'une à souscrire en espèces et à libérer intégralement à la souscription.

Les actions nouvelles auront jouissance de l'exercice de l'année de la déclaration de souscription et de versement.

Les souscriptions, accompagnées du montant de la libération des actions souscrites, devront parvenir au siège social.

Le droit de préférence ainsi prévu sera exercé par les actionnaires du 25 septembre 1958 au 24 octobre 1958.

III. — Par délibération du 13 septembre 1958, l'assemblée générale ordinaire a confirmé la nomination, faite par le Conseil, de M. Belgacem CHAF-FY comme administrateur et a nommé également M. Mohamed BOUKHRIS comme administrateur; ces deux nominations étant valables pour la durée des fonctions de l'actuel conseil.

Pour avis :

Le Conseil d'Administration.

N° 778.

SOCIETE
« GUIDE PROFESSIONNEL
ET SOCIAL »

Suivant acte sous seings privés en date à Tunis du 11 septembre 1958, enregistré dite ville le 11 septembre 1958 A. C. I., volume 697 ter., case 241, déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 15 septembre 1958, il a été formé entre Messieurs GIRAUD Albert et PISANI William une S. A. R. L. ayant pour objet de :

« fournir tous renseignements, donner tous avis, rédiger toutes consultations en matière de droit du travail en Tunisie;

« d'assister ses clients dans toutes leurs démarches, auprès des Services Administratifs et des centrales syndicales;

« et toutes activités s'y rattachant.

La durée de la Société est fixée à 5 années.

Le Siège Social est à Tunis, 43, 45, Avenue Habib Bourguiba.

Le Capital Social est fixé à 1.050.000 francs, divisé en 210 parts de 5.000 chacune, entièrement libérées et réparties par parts égales entre les deux associés.

Les deux associés sont co-gérants de la Société.

Les bénéfices et les pertes éventuelles sont réparties au prorata des parts.

N° 779.

Par acte s. s. p. du 1^{er} septembre 1958, enregistré à Tunis A. C. I., le 18 septembre 1958, vol. 697 I, case 527, M. GUETTA Isaac a donné en gérance libre à M. MAHMOUD BEN HADJ MOHAMED DRIRA, son fonds de commerce de tailleur-confection-friperie, sis à Tunis, 54, Avenue de Londres, et ce, pour une durée de six mois, renouvelable par tacite reconduction.

N° 780.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.***L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces****J. O. R. T. N° 77 du Vendredi 26 Septembre 1958**

Etude de Maître Mahmoud FARHAT,
Huissier-Notaire, 6, rue Saint-Jean,
Tunis.

VENTE

sur saisie immobilière
et après surenchère

Poursuivent : M. Jules DANA, de-
meurant à Tunis, 11, avenue de Paris.

Partie saisie : Madame Zohra bent
Omrane ben Rabah El Fitouri, demeu-
rant à Tunis, 10, rue Sidi Baian; 2° son
époux Salah ben Belgacem ben Moha-
med ou Hamadi Daadaa Ez Zaoui, pour
la régularité de la procédure à l'égard
de son épouse.

L'adjudication aura lieu le mardi
trente septembre 1958, à neuf heures
du matin, par devant la Chambre des
Criées du Tribunal Civil de Tunis, bou-
levard Farhat Hached.

Biens à vendre

Premier lot. — Un terrain sis à Saint-
Germain, titre foncier 87.525, en hor-
dure du boulevard de Carnières, super-
ficie 19 a. 70 ca., sur lequel il existe di-
verses constructions à usage d'habita-
tion occupées par des locataires.

Deuxième lot. — Un immeuble sis à
Tunis, rue Sidi Baian, titre foncier
50.790, d'une contenance de 1 a. 28 ca.,
se composant d'une cour à ciel ouvert,
à rez-de-chaussée et premier étage, le
tout occupé par des locataires.

Ces deux lots sont vendus sur suren-
chère.

Mise à prix :

Premier lot : huit cent vingt mille
francs, ci : 820.000.

Deuxième lot : quatre cent soixante
quinze mille francs, ci : 475.000.

Outre frais et émoluments.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude de Maître M. FARHAT,
Huissier-Notaire poursuivant.

Signé : Mahmoud FARHAT.

N° 663.

Etude de Maître Manoubi BOUZIRI
Huissier-Notaire
7, rue Souk Ahras à Tunis

DEUXIEME AVIS**VENTE**

aux enchères publiques
sur saisie immobilière

D'UN MAGASIN

sis à Tunis, 47, rue de la Kasbah
objet du titre foncier n° 48.384

L'adjudication aura lieu le **MARDI**
VINGT HUIT OCTOBRE 1958, à neuf

heures du matin, à l'Audience des sai-
sies immobilières du Tribunal de Pre-
mière Instance de Tunis, séant au Palais
de Justice, Boulevard Farhat Hached.

Les poursuites sont exercées par le
ministère de Maître Manoubi BOUZIRI,
huissier-notaire constitué,

— à la requête de la **BANQUE DE**
TUNISIE, société anonyme dont le siège
est à Tunis, 3, rue Es-Sadikia,

— à l'encontre de Messieurs **AS-**
SUIED Mardochee dit Ange et **AS-**
SUIED Charles, négociants, demeurant
à Tunis, 74, rue de la Kasbah, et de
Monsieur **DHAOUI** Abderrahmane, es-
qualité d'administrateur du règlement ju-
diciaire des sieurs **ASSUIED**;

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE

Un immeuble objet du titre foncier
« **HANOUT ASSUIED** » n° 48.384,
d'une contenance de 18 mètres carrés
(parcelle 1 du plan), situé à Tunis, 74,
rue de la Kasbah et consistant en un ter-
rain de forme rectangulaire allongé, li-
mité au nord par la rue de la Kasbah ou
se trouve son entrée et de tous les autres
côtés par l'axe de murs ou murettes mi-
toyens.

Sur ce terrain est édifée une construc-
tion en maçonnerie à rez-de-chaussée re-
couverte en terrasse, consistant en un
magasin ayant porte à rideau métallique
sur façade rue de la Kasbah et occupé
par les sieurs **ASSUIED**, parties saisies.

L'immeuble est grevé d'une rente
d'enzel de 16 francs par année hégrien-
ne au profit de la Fondation Habous
Aïcha bent Ahmed Chelbi El Hanefi.

MISE A PRIX

Outre les charges, clauses et conditions
insérées au cahier des charges et la prise
en charge par l'adjudicataire de la rente
d'enzel de 16 francs grevant l'immeuble
les enchères seront reçues sur la mise à
prix de :

TROIS CENT MILLE FRANCS.

ci..... 300.000 frs.

Les frais de poursuites, ceux de vente
et l'émolument global d'adjudication en
sus.

RENSEIGNEMENTS ET VISITE

Pour plus amples renseignements et la
visite des lieux, s'adresser :

1° en l'Etude de Maître Manoubi
BOUZIRI, huissier-notaire poursuivant,
7, rue de Souk-Ahras, à Tunis.

2° en le Cabinet de Maître **GUEY-**
DAN, avocat, 13, rue d'Angleterre, à
Tunis.

Pour prendre communication du ca-
hier des charges, s'adresser au Greffe du
Tribunal de Première Instance de Tunis
où il a été déposé le 29 mai 1958.

L'Huissier-Notaire poursuivant
(signé) Manoubi BOUZIRI

N° 731.

DEUXIEME AVIS

Suivant acte s.s.p. en date à Tunis
du 3 septembre 1958 (enregistré à Tunis
A.C.I., le 5 septembre 1958, vol. 697, sé-
rie ter., case 166), Monsieur **ZAGARA**
Antoine, demeurant à Tunis, 17 bis, ave-
nue de Carthage a vendu à Monsieur
COPPOLA Antoine, demeurant à Oued
Ghariane (La Manouba), le fonds de
commerce d'atelier de constructions mé-
talliques connu sous le nom de « **ATE-**
LIER MECANIQUE ANTOINE ZA-
GARA », sis à Tunis, avenue de Cartha-
ge, n° 53 (Impasse de Carthage), lui ap-
partenant.

Les oppositions seront reçues dans les
20 jours qui suivront la publication du
présent avis à peine de forclusion es-
mains de M^e Carmel **TABONE**, avo-
cat à Tunis, 4, rue de Russie.

N° 740.

DEUXIEME AVIS

Suivant acte s.s.p. du 1^{er} septembre
1958, enregistré à Tunis A.C.I., le 4
septembre 1958, vol. 697, série ter., case
145, Monsieur **Bernard WOLINSKY**, de-
meurant à Tunis, 38, rue de Colmar a
vendu à Monsieur **Gabriel BERREBI**,
demeurant à Tunis, 28, rue de Marseille
le fonds de commerce d'épicerie qu'il
exploite à Tunis, 25, rue de Marseille.

Les oppositions seront reçues, à peine
de forclusion dans les vingt jours qui
suivront la présente insertion, entre les
mains de Maître **Achille BERDAH**,
avocat à la Cour de Cassation, demeu-
rant à Tunis, 33, rue de Colmar, dépo-
sitaire de l'acte de vente.

Pour extrait.

N° 741.

VENTE

DE FONDS DE COMMERCE

DEUXIEME AVIS

Par acte sous seing privé à Tunis du 4
septembre 1958, enregistré à Tunis A.C.I.
le 4 septembre 1958, vol. 697, série ter.,
- N° 146, Madame **Hélène ROUANET**
Veuve **FAYOLLE** Marcel, a vendu à
Monsieur **Ammar ben Tahar ben El**
HADJ SALAH CHAABANE, son
fonds de commerce de Café, dénommé
« **WANDA BAR** », avenue de Carthage,
N° 53.

Les oppositions seront reçues, s'il y a
lieu, dans les 20 jours de la dernière in-
sertion sous peine de forclusion, chez
Maître **Ammar DAKHLAOUI**, avocat
à la Cour de Cassation, 50, boulevard
Farhat Hached, Tunis.

N° 753.

DEUXIEME AVIS

La copie bleue du titre foncier dénommé Domaine Sorlier, n° 35.335, étant égarée, tout détenteur est prié de la rapporter à Maître Benmami, avocat, 47, boulevard Bab Menara, à Tunis.

N° 758.

Par contrat du 11 septembre 1958, enregistré à Tunis, le 13 septembre 1958, et dont il a été déposé deux exemplaires, le 16 septembre 1958 au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, MM. Victor et Edouard de Choua BISMUTH, seuls membres de la société en nom collectif « LES FILS DE CH. BISMUTH » ont convenu qu'à compter du 1^{er} janvier 1959, la société se continuera pour une année et se poursuivra ensuite d'année en année faute de dénonciation par l'un des associés ou, en cas de prédécès, par l'un des héritiers, trois mois au plus tard avant l'expiration de l'année en cours; ils ont en outre constaté que le siège social, ci-devant, 6, place Garibaldi, à Tunis, a été transféré, 16, rue des Tanneurs, à Tunis.

Pour extrait :

V. et E. Ch. BISMUTH.

N° 781.

PREMIER AVIS

D'un acte sous seings privés en date des 29 août et 12 septembre 1958, enregistré à Tunis, A.C.I. le 15 septembre 1958, vol. 697 I, case 326, il résulte que M. MORENAS Gabriel Julien, demeurant à Tunis, 34, rue Emile Duclaux, a vendu à MM. DJELLALI ABDERRAHMAN BEN AHMED et SERAOUI ISMAEL BEN CHERIF, tous deux demeurant à Tunis, 15, rue d'Algérie, le fonds de commerce de café-bar, dénommé « Bar de la Coupole », sis à Tunis, rue de Portugal, n° 66 et avenue de Carthage n° 30.

Les oppositions devront être faites dans les vingt jours de la publication du deuxième avis entre les mains des acquéreurs, au domicile par eux élu en le Cabinet de M^{re} Ridha KAHIA, avocat à Tunis, 13, rue Saint-Charles.

Un exemplaire de l'acte de vente a été déposé au Greffe du Tribunal Civil de Tunis.

Pour extrait :

Ridha KAHIA.

N° 782.

PREMIER AVIS

D'un acte s.s.p. des 19 août et 12 septembre 1958, enregistré à Tunis, A.C.I. le 15 septembre 1958, vol. 697 I, case 256, il résulte que M^{me} DUSSERT Yolande épouse de M. LE BERGE Louis demeurant à Radès, a vendu à : 1° M. SERAOUI ISMAEL BEN CHERIF et 2° M. SERAOUI MAHMOUD BEN TAHAR BEN MOHAMED, tous deux demeurant à Radès, le fonds de commerce de débit de café, dénommé :

« Café de la Gare », sis à Radès, angle des rues de Carpières et de Mohamed El Hadi Bey.

Les oppositions devront être faites entre les mains de M. Charles MONGE, demeurant à Tunis, 10, rue de Hollande.

Un exemplaire de l'acte de vente a été déposé au Greffe du Tribunal Civil de Tunis.

Pour extrait.

N° 783.

AVIS RECTIFICATIF

Rectificatif au Journal Officiel de la République Tunisienne, N° 32-33 du 22-25 avril 1958, page CXXXVI, quinzième ligne :

Publicité N° 114

Au lieu de :

« La Société a son siège social à Saint-Germain, rue de Flandres ».

Lire :

« La Société a son siège social à Saint-Germain, boulevard Foch ».

N° 784.

Etude de Maître Mohamed BOURAOUI, Huissier-notaire, 25, boulevard Bab-Menara, Tunis.

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie immobilière après renvoi

D'UNE PROPRIETE

sise au Bardo

L'adjudication aura lieu le mardi 14 octobre 1958, à 9 heures du matin à l'audience des Saisies Immobilières du Tribunal de Première Instance de Tunis, séant au Palais de Justice de la dite ville, B^d Farhat Hached. La présente vente est poursuivie à la requête de la CAISSE FONCIERE DE TUNISIE dont le siège est à Tunis, 119, avenue de Paris, poursuites et diligences de son Président Directeur M. ISMAIL ZOUITEN, demeurant au dit siège, élisant domicile en le Cabinet de Maître A. ABDENNEBI, Avocat à la Cour de Cassation de Tunis, y demeurant, 4, rue des Femmes et en l'Etude de Maître MOHAMED BOURAOUI, Huissier-Notaire à Tunis, 25 B^d Bab Menara, à l'encontre de M. BELHASSEN BEN TAIEB BEN MANSOUR, demeurant à Tunis, 6, rue Kaday El Haouadj.

Désignation de l'immeuble
à vendre

Une propriété sise au sud du Bardo, sur la route n° 5 de Tunis au Kef, consistant en un terrain renfermant des constructions, un puits, un bassin et un jardin d'orangers d'une contenance réduite à 1 ha 50 a 60 ca, immatriculée à la Conservation de la Propriété Foncière sous le n° 11.554 dénommée « DAR EL PES », elle comprend :

a) Deux locaux à usage d'habitation ouvrant tous deux sur la route de Tunis au Kef; le premier situé à droite de la porte principale se compose de 3 pié-

ces, 1 cuisine et W.C., le deuxième comprend 2 pièces, W.C. et 1 cuisine.

b) Deux garages, l'un à droite et l'autre à gauche derrière les locaux.

c) Une grande allée renfermant un jet d'eau construit en marbre blanc.

d) Une grande construction consistant en une villa de maître style très moderne sous forme de Palais, et comprenant un rez-de-chaussée et un premier étage; Le rez-de-chaussée comprend 9 pièces, 3 salles de bain, 1 cuisine, des W.C. et une grande véranda.

Le premier étage est composé de 10 pièces, 1 cuisine, 1 salle de bain, des W.C. et des dépendances; la terrasse comporte deux buanderies. Cette construction est en maçonnerie couverte de mosaïque avec parquet et escalier en marbre blanc. Un jardin complanté d'arbres fruitiers (oranges et mandarines), un puits et un bassin. Cet immeuble est occupé par le saisi et peut être visité tous les jours.

Mise à prix

Outre les charges des clauses et conditions insérées au Cahier des Charges, les enchères seront reçues sur la mise à prix de : trois millions de francs, 3.000.000 francs.

Pour plus amples renseignements, s'adresser en l'Etude de Maître MOHAMED BOURAOUI, Huissier-Notaire à Tunis, 25, Boulevard Bab Menara.

Pour prendre communication du Cahier des Charges, s'adresser au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, où il se trouve déposé.

L'Huissier-notaire poursuivant,
MOHAMED BOURAOUI.

N° 785.

Etude de Maître Mohamed BOURAOUI, Huissier-notaire, 25, Boulevard Bab Menara, Tunis.

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie immobilière

D'UNE PROPRIETE

sise au Mornag, immatriculée, dénommée « Nchou Ouennas et Es-Sfaki », T.F. 83.484.

L'adjudication aura lieu le Mardi 11 novembre 1958, à 9 heures du matin à l'audience des Saisies Immobilières du Tribunal de Première Instance de Tunis, séant au Palais de Justice de la dite ville, sis boulevard Farhat Hached.

L'immeuble objet de la vente a été saisi à la requête de la CAISSE CENTRALE DE CREDIT ARTISANAL & MARITIME, dont le siège est à Tunis, 119, avenue de Paris, poursuites et diligences de son Directeur M. ISMAIL ZOUITEN, demeurant au dit siège, élisant domicile en le cabinet de Maître Abderrahman ABDENNEBI, Avocat à Tunis, 4, rue des Femmes, et en l'Etude de Maître Mohamed BOURAOUI, Huissier-Notaire à Tunis, 25, boulevard Bab Menara à l'encontre de Monsieur BRAHIM BEN AMOR BEN TAHAR, demeurant à Tunis, 34, Souk de la Laine.

Désignation de l'immeuble
à vendre

Une propriété d'une contenance de 4 ha. 84 a. consistant en une olivette

située au Mornag, à environ un kilomètre au Nord-Est de la station de la Madeleine, en bordure du chemin (piste) de Sidi Mosbah au Khanguet El Hadjaj et d'un autre chemin, à environ 600 mètres au Nord-Est de la route n° 34 de Tunis-Ben Arous-Khanguet, elle affecte sensiblement la forme d'un carré. Sur cette propriété, plantée d'oliviers assez âgés, environ 400, se trouvent édifiés un petit groupe de constructions en mauvais état comprenant : un petit magasin, trois autres magasins et une petite écurie, le tout sous tuiles.

Puis un puits en maçonnerie avec petit bassin, avec corps de pompe et un petit abri abritant une moto-pompe démontée en mauvais état.

Mise à prix

Outre les charges, clauses et conditions insérées au Cahier des Charges, les enchères seront reçues sur la mise à prix de : cent mille francs, 100.000 frs.

Autorisation administrative

Pour prendre part aux enchères, tout intéressé devra être muni de l'autorisation gouvernementale prévue décret du 4 juin 1957. Pour plus amples renseignements s'adresser 1° en le cabinet de Maître A. ABDENNEBI, Avocat à la Cour de Cassation de Tunis, y demeurant, 4, rue des Femmes; 2° en l'Etude de Maître Mohamed BOURAOUI, Huissier Notaire à Tunis, 25, boulevard Bab Menara.

L'Huissier-notaire poursuivant :
Mohamed BOURAOUI.

N° 786.

Etude de Maître Mohamed BOURAOUI,
Huissier-Notaire, 25, Boulevard Bab
Menara, Tunis.

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie immobilière
D'UN IMMEUBLE
sis à la Manoubia

L'adjudication aura lieu le mardi 11 novembre 1958, à 9 heures du matin à l'audience des Saisies Immobilières du Tribunal de Première Instance de Tunis, séant au Palais de Justice de la dite ville, sis boulevard Farhat Hached.

L'immeuble, objet de la vente a été saisi à la requête de la CAISSE CENTRALE DE CREDIT ARTISANAL & MARITIME, dont le siège est à Tunis, 119, avenue de Paris, poursuites et diligences de son Directeur M. Ismail Zouiten, demeurant au dit siège, élisant domicile en le Cabinet de M^e Abderrahman ABDENNEBI, Avocat à Tunis, 4, rue des Femmes et en l'Etude de M^e Mohamed BOURAOUI, Huissier Notaire à Tunis, 25, boulevard Bab Menara, à l'encontre de 1° M. AHMED BEN BECHIR BEN MAHMOUD BERREZOUGA, tisserand, demeurant à Tunis, 5, impasse El Mastaoui.

2° M. ABDELAZIZ BEN BECHIR BEN MAHMOUD BERREZOUGA, tisserand, demeurant à Tunis, 5, impasse El Mastaoui.

3° M. TAIEB BEN BECHIR BEN MAHMOUD BERREZOUGA, tisserand

demeurant à Tunis, 5, impasse El Mastaoui.

4° M. CHADLI BEN BECHIR BEN MAHMOUD BERREZOUGA, tisserand, demeurant à Tunis, 5, impasse El Mastaoui.

Désignation de l'immeuble

L'immeuble, objet du titre foncier « VILLA RAOUL I » n° 51.325, a une superficie de 478 m², il est situé à la Manoubia, près de la rue du même nom, en bordure du Domaine Public des Chemins de Fer, à environ 50 mètres à gauche (ouest) de la grande fontaine publique de la Manoubia versant sur Sedjoui.

Elle affecte la forme d'un triangle rectangle limité :

Au Nord-Est : de B. 21 à B. 19 et B. 18 par le titre 8.783;

Au Sud : de B. 18 à B. 35 le Domaine public des Chemins de Fer;

Au Sud-Ouest : de B. 35 à B. 20, une propriété et dans un petit pan;

A l'Ouest : de B. 20 à B. 21, une construction.

Sur cette propriété se trouve édifée une construction en maçonnerie et agglomérés, à simple rez-de-chaussée, comprenant : après un passage, au fond de l'angle, une grande pièce, servant d'atelier de tissage à la Société Coopérative Artisanale de Textile, puis une fraction de construction inachevée et un petit dégagement; ensuite une véranda et un appartement comprenant entrée, 3 pièces, couloir, 1 pièce inachevée, 1 w.c., une cour intérieure et de petites dépendances en maçonnerie légère, briques et agglomérés.

La surface construite ainsi que dessus couvre environ 200 mètres carrés.

L'immeuble est occupé par les débiteurs saisis.

Mise à prix

Outre les charges, clauses et conditions insérées au Cahier des Charges, les enchères seront reçues sur la mise à prix de : cent mille francs, 100.000 frs.

Les frais de poursuites, ceux de vente et les droits fixe et proportionnel en sus.

Pour plus amples renseignements, s'adresser 1° en le Cabinet de Maître ABDERRAHMAN ABDENNEBI, Avocat à la Cour de Cassation de Tunis, y demeurant, 4, rue des Femmes; 2° en l'Etude de Maître MOHAMED BOURAOUI, Huissier Notaire à Tunis, 25, boulevard Menara.

Pour prendre communication du Cahier des Charges, s'adresser au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, où il se trouve déposé.

L'Huissier-notaire poursuivant,
Mohamed BOURAOUI.

N° 787.

CONSTITUTION

« SOCIÉTÉ PHARMACEUTIQUE
DE TUNISIE »
« SOPHAT »

Actes : Procès-verbaux de l'Assemblée Générale constitutive du 25 août 1958, enregistré à Tunis A.C.I., le 11 septembre 1958, vol. 697-1, case 206, et du Conseil d'Administration du 27 août 1958, enregistré à Tunis A.C.I., le 11 septembre 1958, vol. 697-1, case 207.

Forme : Société anonyme par actions entre les pharmaciens exploitant en Tunisie une officine de détail, propriétaires des actions de la Société.

Dénomination : SOCIÉTÉ PHARMACEUTIQUE DE TUNISIE « SOPHAT ».

Siège social : 6 bis, rue d'Athènes, à Tunis.

Objet : La préparation, la vente en gros et l'exploitation de tous produits pharmaceutiques, diététiques, antiseptiques, eaux minérales, accessoires, d'une manière générale tous produits du domaine de la pharmacie et de toutes opérations commerciales autres que celles de la vente au détail et relatives à la profession de pharmacien, directement ou indirectement.

Durée : 99 ans du 25 août 1958.

Capital : Vingt millions de francs, divisé en cent actions de 200.000 francs chacune.

Conseil d'Administration : 7 à 12 membres.

Premier Conseil d'Administration :

MM. Abdelmoula Hédi.

Bahri Slaheddine.

Ben Chérifa Ameur.

Berrebi Jacques.

Chahed Abdelhamid, Président, Directeur Général.

Daoud Hassen.

Dziri Abdelhamid.

Momy Jean Paul.

M^{me} Pèze Jacqueline.

MM. Trabelsi Mohamed.

Tritar Ali.

Zouhir Moncef.

demeurant tous en Tunisie.

Bénéfices : Réserve légale 5 %.

Puis réserves diverses décidées par l'Assemblée Générale. Le solde : 5 % au Conseil d'Administration et le reste aux actions.

Dépôts : 2 exemplaires des procès-verbaux de l'Assemblée Générale du 25 août 1958 et du Conseil d'Administration du 27 août 1958, de la liste des souscripteurs, de la déclaration de souscription et de versement, au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 12 septembre 1958.

Pour extrait :

Le Conseil d'Administration.

N° 788.

D'une délibération extraordinaire des actionnaires de la Société Etablissements Eugénio LUMBROSO, Société Anonyme au capital de francs 108.800.000 et dont le siège social est à Ksibet El Mediouni, en date du 28 août 1958, enregistrée à Tunis A.C.I. le 13 septembre 1958, vol. 697 bis, case 478 et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Sousse, le 22 septembre 1958, il résulte que :

1° l'article 2 des statuts portant l'objet de la société est modifié et sera dorénavant rédigé ainsi :

« La Société continuera à assurer les opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet social primitif qui était l'extraction des huiles de grignons et assurera également la gestion des immeubles qu'elle possède à Tunis, 19, rue de Marseille et 56, avenue Habib Bourguiba;

2° le siège social est transféré à Sousse, avenue Président Bourguiba, n° 9;

3° l'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre;

4° les articles 4 et 31 des statuts sont modifiés en conséquence.

Pour extrait.

N° 789.

*Cabinet de Maître Marcel SAMAMA,
Avocat à la Cour, 11, rue d'Alger,
Tunis.*

PREMIER AVIS

Par acte s.s.p. en date du 5 septembre 1958, enregistré à Tunis le 22 septembre 1958, M. DELAS Pierre a vendu à M. LEONARDI Simon, le fonds de Commerce dénommé « La Brasserie de Belgique », sise à Tunis, 77, avenue de Paris, avec tous ses éléments corporels et incorporels, à l'exclusion de la licence de débit de boissons, troisième catégorie.

Les oppositions seront reçues dans les vingt jours du deuxième avis par exploit d'huissier entre les mains de M. LEONARDI Simon, 77, avenue de Paris à Tunis.

N° 790.

« R.I.C.A.N.O. » S.A.

5, rue de Hollande — Tunis

I. — Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 29 septembre 1956, enregistré à Tunis, A.C.I., le 22 avril 1958, vol. 694 bis, case 380,

pris en conformité des prescriptions du décret du 6 janvier 1955, M. Albert SAMAMA, Président du Conseil est déclaré, de droit, Président-Directeur Général et M. Rolland SAMAMA, est désigné comme Directeur Général Adjoint, tous deux domiciliés à Tunis, 5, rue de Hollande.

II. — Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 29 septembre 1956, enregistré à Tunis, A.C.I., le 27 mai 1958, vol. 695, série bis, case 147, les statuts de la Société ont été modifiés et mis en concordance avec les dispositions des décrets des 6 janvier 1955 et 30 août 1955.

III. — Deux exemplaires de chacun des procès-verbaux sus-indiqués ont été déposés au Greffe du Tribunal de Tunis le 23 septembre 1958 et le 29 mai 1958.

N° 791.

CONSTITUTION DE SOCIETE

Suivant acte sous seings privés en date à Tunis, du 15 septembre 1958, enregistré dite ville A. C. I., le 22 septembre 1958, vol. 697, case 332 et déposé en double exemplaire au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 23 septembre 1958, il a été constitué entre Monsieur SFEZ Elie, demeurant à Tunis, 8, rue M'Hamed Ali, Monsieur NATAF Claude, demeurant à Tunis, 17, rue d'Isly et Monsieur BOUTBOUL Henri, demeurant à Tunis, 92 bis, avenue de Paris, une société en nom collectif dénom-

mée « Société Tunisienne d'Exploitation du Casino Municipal du Belvédère ».

Objet : Exploitation du Casino Municipal du Belvédère ainsi que toutes opérations pouvant s'y rattacher directement ou indirectement.

Raison sociale : « SFEZ, NATAF et BOUTBOUL ».

Durée : Sept années à compter du 15 septembre 1958, renouvelable de plein droit d'année en année, sauf dénonciation un mois à l'avance par l'un des associés.

Siège social : Casino du Belvédère, Tunis.

Capital : Trois millions de francs (3.000.000) chacun des associés apportant un million de francs.

Gérance : La société est gérée conjointement par M.M. SFEZ, NATAF et BOUTBOUL avec les pouvoirs les plus étendus, sous réserves des dérogations et précisions ci-après :

Tout acte engageant la société doit revêtir la signature de Monsieur Claude NATAF et de l'un des deux autres associés si son objet ne dépasse pas une valeur ou une somme de cent mille francs.

Pour tous les autres actes dont l'objet est supérieur à la somme de cent mille francs et d'une manière générale pour tous actes et décisions importantes, la signature de M.M. SFEZ, NATAF et BOUTBOUL sera nécessaire.

Pour extrait

L'un des Gérants

N° 794.